



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

[Fundo de Amparo ao Trabalhador]

Exercício [2021]

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: Fundo de Amparo ao Trabalhador

Unidade Auditada: Fundo de Amparo ao Trabalhador

Município/UF: Brasília/DF

Relatório de Avaliação: 1020673

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Auditoria Anual de Contas

A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo assegurar que a prestação de contas da unidade expressa, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

A presente auditoria no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) foi uma auditoria integrada que teve como temas: (i) a análise financeira das Demonstrações Contábeis da Unidade, na posição em 31.12.2021; (ii) a conformidade dos atos de gestão subjacentes selecionados no escopo dos trabalhos.

As informações contábeis da Unidade devem refletir o aspecto econômico-financeiro das decisões tomadas pela Alta Administração, ao longo do período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Os principais critérios utilizados para a avaliação foram o: (i) a Lei 4.320/64; (ii) a Lei Complementar 101/2000; (iii) Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (Mcas 8ª edição); (iv) as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP); e (v) Normas que regulamentam os atos de gestão subjacentes selecionados no escopo dos trabalhos.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Face a materialidade envolvida e a relevância social, o FAT foi incluído na Decisão Normativa TCU 188/2020, como Unidade Prestadora de Contas (UPC) significativa do Balanço Geral da União (BGU), cujos responsáveis terão as contas do exercício de 2021 julgadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

A partir dos testes de auditoria foram verificadas, distorções nas Demonstrações Contábeis (DC) do FAT relativas ao exercício de 2021, que resultaram nas seguintes consequências:

i) Superavaliação de ativos no valor de 197.747.769,41¹; ii) Superavaliação de despesas orçamentárias no valor de 10.158.254.487,97; iii) Subavaliação de despesas orçamentárias no valor de 2.013.236.800,56.

As superavaliações e subavaliações dos elementos das DC geraram um montante de R\$ 12.405.443.806,60² em distorções relevantes.

No que se refere às análises de conformidade foram identificadas as seguintes fragilidades: i) ausência de execução orçamentária nas aplicações, e resgate do principal, de recursos dos Depósitos Especiais; ii) obrigações do Seguro-Desemprego assumidas em valores superiores à dotação orçamentária; iii) pagamentos com indício de irregularidade no Seguro-Desemprego.

Além disso, foram verificadas distorções de classificação e apresentação das informações divulgadas, em prejuízo à qualidade da informação contábil divulgada.

¹ O valor da depreciação acumulada foi de 18.102.374,33 (consta da tabela 1). Para a superavaliação do ativo é considerado o valor líquido do ativo (ativo – depreciação acumulada), ou seja, 197.747.769,41. Já para a distorção a depreciação acumulada é considerada em módulo, chegando-se a uma distorção de 233.952.518,07.

² O valor de R\$ 12.405.443.806,60 corresponde às distorções consideradas para efeitos de emissão de opinião sobre as DC. Não constam de tais valores distorção de R\$ 20.227.030.762,58 relacionada à subavaliação de despesas relacionadas ao Abono Salarial, bem como distorções de R\$ 1.435.000.000,00 e R\$ 3.772.226.447,00 que decorrem, respectivamente, de subavaliação de despesas e receitas orçamentárias de Depósitos Especiais. As justificativas para que os valores não fossem computados para fins de emissão de opinião constam nos itens 2.1.3 e 2.3.1 deste relatório.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AAC	Auditoria Anual de Contas
BGU	Balanço Geral da União
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CFC	Conselho Federal de Contabilidade
CGU	Controladoria-Geral da União
Codefat	Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
DEA	Despesas de Exercícios Anteriores
FAT	Fundo de Amparo ao Trabalhador
LRF	Lei Complementar 101/2000
Mcasp	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MTO	Manual Técnico Orçamentário
NBC TSP	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público
PIS	Programa de Integração Social
Pasep	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
Rais	Relação Anual de Informações Sociais
RP	Restos a Pagar
SOF	Secretaria de Orçamento Federal
Siafi	Sistema Integrado de Administração Financeira
TCU	Tribunal de Contas da União
UPC	Unidade Prestadora de Contas

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2 RESULTADOS DOS EXAMES	8
2.1 Distorções de Valor	8
2.1.1 Itens patrimoniais não pertencentes ao FAT contabilizados em seu Ativo: estoques, imobilizado e intangível.	10
2.1.2 Ausência de execução orçamentária de despesas do Seguro-Desemprego, provocando subavaliação das despesas orçamentárias e dos ingressos do Balanço Financeiro.	12
2.1.3 Inadequação no registro da despesa orçamentária do Abono Salarial.	14
2.2 Distorções de classificação, apresentação ou divulgação	24
2.2.1 Classificação inadequada dos Depósitos Especiais no Balanço Patrimonial.	25
2.2.2 Classificação Inadequada de despesas orçamentárias do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.	27
2.3 Inconformidade das transações subjacentes	28
2.3.1 Ausência de execução orçamentária nas aplicações e resgates do principal de recursos dos Depósitos Especiais.	29
2.3.2 Obrigações do Seguro-Desemprego assumidas em valores superiores à dotação orçamentária.	30
2.3.3 Pagamentos com indício de irregularidade no Seguro-Desemprego.	31
2.4 Monitoramento das recomendações	33
RECOMENDAÇÕES	35
CONCLUSÃO	36
REFERÊNCIAS	38
APÊNDICE	40
ANEXOS	51

1. INTRODUÇÃO

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pelo artigo 1º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, é um fundo público, que tem entre as suas principais fontes de recursos as contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), de acordo com o artigo 239 da Constituição Federal de 1988.

As receitas do FAT são direcionadas para políticas públicas de emprego ativas e passivas³. Entre as principais políticas, em termos de materialidade, estão o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial, na qualidade de políticas passivas. Já as políticas ativas, viabilizadas majoritariamente com recursos transferidos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), objetivam a geração de emprego e renda.

A gestão do FAT é de responsabilidade do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), instituído pela Lei 7.998/90, que regulamenta a aplicação dos recursos do fundo; em conjunto com o Ministério da Economia e com o Ministério do Trabalho e Previdência⁴, responsáveis pela operacionalização das políticas.

O FAT executou, em 2021, um orçamento de R\$ 66.302.654.712,90⁵ e possui um Ativo de mais de R\$ 400 bilhões, sendo composto, em sua maioria, pelos créditos a receber decorrentes das transferências ao BNDES, Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Especiais. Já o Passivo é composto essencialmente provisões do Abono Salarial. Na posição de 31.12.2021, o Ativo Total do FAT correspondeu a 6,70% do Ativo Total da União, sendo que as transferências constitucionais representaram 10,89% do Créditos a Receber – Curto e Longo Prazo da União.

Considerando o disposto na Instrução Normativa TCU 84, de 22 de abril de 2020, a Auditoria Anual de Contas se dará por meio da junção de procedimentos de auditoria financeira e de conformidade, de forma a assegurar que a prestação de contas expresse, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis. A Auditoria Integrada propicia uma visão geral dos riscos de uma entidade, sendo uma das formas mais eficientes de auditoria (*INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS*, 2012).

Do ponto de vista financeiro, o objetivo da presente auditoria foi verificar se as Demonstrações Contábeis da Unidade refletiam, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa, em 31.12.2021, considerando os critérios estabelecidos.

³ As políticas passivas buscam oferecer algum tipo de assistência financeira temporária aos trabalhadores que se encontram em situação de vulnerabilidade. Já as políticas ativas visam fomentar a geração de emprego.

⁴ De acordo com a Lei 14.261/2021, artigo 4º, parágrafo 1º, o Ministério da Economia prestará o apoio administrativo às unidades da extinta Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia até que sua estrutura regimental seja revista.

⁵ Valor da despesa empenhada constante do Balanço Orçamentário do FAT relativo a 2021.

Do ponto de vista de conformidade, o objetivo da presente auditoria foi verificar se a execução orçamentária e a elaboração das Demonstrações Contábeis estão de acordo com as disposições da Constituição Federal e da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, bem como se a concessão do benefício do Seguro-Desemprego no exercício de 2021 se deu de acordo com as regras de elegibilidade aplicáveis. Neste ensejo, foram avaliados:

- a aderência da execução orçamentária do Abono Salarial, dos Depósitos Especiais e do Seguro-Desemprego à Lei 4.320/64 e ao Mcasp 8º edição;
- o processo de habilitação ao Seguro-Desemprego, visando identificar beneficiários que não cumpriram os requisitos para o recebimento do referido benefício.

Foi avaliada ainda a atuação da unidade na implementação das recomendações proferidas pela CGU.

Quanto à Auditoria Financeira, foram analisados os registros realizados entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Foram analisados os seguintes demonstrativos: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário, (iv) Balanço Financeiro, (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa; (vi) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Também foram consideradas as Notas Explicativas integrantes das Demonstrações Contábeis de 2021 e demais informações obtidas ao longo da auditoria.

A partir da revisão analítica realizada na fase de planejamento, foram identificadas dezoito áreas a serem avaliadas. Além de elementos das Demonstrações Contábeis e de exigências de divulgação de informações pelas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as áreas avaliadas abrangem aspectos dos pontos de conformidade.

Foram realizados vinte procedimentos, que incluíram testes de controle e testes substantivos. Foram utilizadas as seguintes técnicas: (i) inspeção; (ii) confirmação externa; (iii) indagação; (iv) análise; (v) recálculo e (vi) procedimentos analíticos. Os dados analisados foram obtidos junto ao FAT e provenientes de circularizações com terceiros, à exemplo das instituições financeiras oficiais BNDES e Banco do Brasil, quando necessário. A presente auditoria foi realizada no período entre 19.10.2021 e 04.02.2022. A Materialidade Global de Planejamento e de Execução importaram em, respectivamente, R\$ 8.435.768.458,14 e R\$ 4.217.884.229,07. O Limite para Acumulação de Distorção foi de R\$ 421.788.422,91. O Risco de Auditoria calculado foi de 9,86%.

Não estão incluídos no escopo da presente auditoria os seguintes atos:

- Créditos a receber referentes ao PIS/Pasep e respectivos ajustes para perdas, em decorrência de o processo de recolhimento dos tributos ser gerido no âmbito do Ministério da Economia;
- Eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas geridas pela Unidade Prestadora de Contas;
- Recálculo dos valores provisionados a título de juros a receber, junto ao BNDES, decorrente da remuneração dos empréstimos constitucionais remunerados pela Taxa de Longo Prazo (TLP);

- Revisão e avaliação dos fluxos informacionais e operacionais das atividades, cujos reflexos estão nas Demonstrações Contábeis;
- não foram tratadas questões afetas à adequação legal da decisão do Codefat de prorrogar o cronograma de homologação da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do calendário de pagamento do Abono Salarial a partir do exercício de 2021, medida que acarretou o não pagamento do Abono Salarial relativo ao ano-base de 2020 durante o exercício de 2021, bem como eventual necessidade de acréscimos de encargos em decorrência do atraso no pagamento dos benefícios.
- Avaliação do nível de conformidade das políticas internas em relação às exigências regulamentares, à exceção da execução orçamentária; e
- Avaliação da elegibilidade dos pagamentos dos benefícios do Abono Salarial realizados no 1º Semestre de 2021, no total de R\$ 10,1 Bi⁶, decorrentes de atos de gestão de 2020.

2 RESULTADOS DOS EXAMES

A presente auditoria identificou oito situações que representam problemas e/ou falhas em controles internos da entidade. Dessas situações:

- cinco se relacionam com a Auditoria Financeira e representam distorções ou não evidenciações que afetam as Demonstrações Contábeis de 2021;
- três se relacionam com Auditoria de Conformidade. Para facilitar a leitura acerca das situações encontradas, optou-se por organizá-las nos seguintes itens:
 - Distorções individualmente relevantes (item 2.1);
 - Inconformidades em divulgações obrigatórias (item 2.2);
 - Falhas de Conformidade (item 2.3); e
 - Monitoramento das recomendações (item 2.4).

Na sequência, são apresentados mais detalhes sobre as situações identificadas e os critérios utilizados para análise, bem como sobre as possíveis causas e consequências.

2.1 Distorções de Valor

As Demonstrações Contábeis de 31.12.2021 possuem R\$ 12.405.443.806,60 em distorções relevantes consideradas para fins de emissão de opinião. Estas distorções individualmente afetam a análise dos usuários das informações contábeis e representam inconformidades em relação ao Mcasp 8ª edição e às NBC TSP. Seguem as situações identificadas:

⁶ Conforme abordado na AAC de 2020, os problemas decorrentes do processo de verificação dos requisitos para recebimento do abono estão sendo avaliados pelo FAT.

- Itens patrimoniais não pertencentes ao FAT contabilizados em seu Ativo: estoques, imobilizado e intangível;

- Ausência de execução orçamentária de despesas do Seguro-Desemprego, provocando subavaliação das despesas orçamentárias e dos ingressos do Balanço Financeiro; e

- Inadequação no registro da despesa orçamentária do Abono Salarial.

Distorção de R\$ 20.227.030.762,58 relacionada à subavaliação de despesas relacionadas ao Abono Salarial, bem como distorções de R\$ 1.435.000.000,00 e R\$3.772.226.447,00 que decorrem, respectivamente, de subavaliação de despesas e receitas orçamentárias de Depósitos Especiais, não foram consideradas no cômputo de distorções que afetam a opinião sobre as demonstrações contábeis. As justificativas para que os valores não fossem computados para fins de emissão de opinião constam nos itens 2.1.3 e 2.3.1 deste relatório.

Os critérios utilizados nas análises foram as seguintes:

- Lei 4.320/64;
- Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- Mcasp 8ª edição;
- Manual Técnico Orçamentário (MTO);
- NBC TSP Estrutura Conceitual;
- NBC TSP 04 - Estoques;
- NBC TSP 07 – Ativo imobilizado;
- NBC TSP 08 – Ativo Intangível;
- NBC TSP 09 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa; e
- NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis.

Entre as principais causas das situações identificadas destacam-se:

- Ausência de avaliação periódica sobre o potencial de benefícios dos Ativos;
- Ausência de controle centralizado dos ativos;
- Fragilidades nos controles internos das unidades gestoras relativas aos itens patrimoniais (estoques, imobilizado e intangível);

- Inadequação do Roteiro Contábil adotado para a execução das despesas com Seguro-Desemprego, o qual desconsidera as implicações orçamentárias das obrigações reconhecidas patrimonialmente;

- Fragilidades no fluxo de informações entre as áreas operacionais e a setorial contábil;

- Fragilidades nos controles internos relativos à execução orçamentária das políticas públicas financiadas pelo FAT; e

- Postergação do processamento da RAIS e do calendário de pagamentos do Codefat associado à aplicação incorreta de interpretação da recomendação emitida no âmbito do Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2020 a um contexto operacional e normativo diferente.

As consequências destas distorções são as seguintes:

- Superavaliação do ativo em R\$ 197.747.769,41⁷ pela contabilização de itens não pertencentes ao ativo;

- Superavaliação do Balanço Orçamentário em R\$ 10.158.254.487,97 pela execução de despesas do Abono Salarial referentes ao exercício anterior;

- Subavaliação do Balanço Orçamentário em R\$ 2.013.236.800,56 pela ausência de execução orçamentária de despesas do Seguro-Desemprego.

Apresentamos a seguir o detalhamento das situações identificadas.

2.1.1 Itens patrimoniais não pertencentes ao FAT contabilizados em seu Ativo: estoques, imobilizado e intangível.

Na AAC do exercício de 2020⁸, constatou-se que os elementos Estoques, Imobilizado — Bens Móveis e Imóveis — e Intangível, registrados no patrimônio do FAT, não atendem aos requisitos da definição de ativo, conforme definido no item 2.1.1 do Mcasp 8ª edição, no que se refere ao fundo como entidade contábil, o que ocasionou uma superavaliação do Ativo e uma distorção nas Demonstrações Contábeis da Unidade.

De uma maneira geral, as análises procedidas indicaram que o FAT não possui a gestão de tais ativos, tampouco usufrui dos benefícios econômicos porventura gerados, posto que estão sob uso e gestão das unidades descentralizadas do Ministério da Economia. Observou-se que não há controle centralizado para gestão dos bens, que se encontram nas diferentes localizações geográficas do país, além de imóveis onde algumas Superintendências Regionais do Trabalho

⁷ O valor da depreciação acumulada foi de 18.102.374,33 (consta da tabela 1). Para a superavaliação do ativo é considerado o valor líquido do ativo (ativo – depreciação acumulada), ou seja, 197.747.769,41. Já para a distorção a depreciação acumulada é considerada em módulo, chegando-se a uma distorção de 233.952.518,07.

⁸ Relatório de Avaliação nº 899784, achado 2.1.1.

funcionam estejam contabilizados no FAT e em outras, que desempenham funções similares, estejam contabilizados nas Demonstrações Contábeis do Ministério da Economia.

Os testes também revelaram fragilidades na gestão de estoques, bens do imobilizado e intangível, face a ausência ou falhas nos controles dos itens patrimoniais.

Deste modo, emitiu-se a seguinte recomendação:

Realizar, após processo de inventário e reavaliação ou teste de recuperabilidade, o desconhecimento (baixa) do ativo do FAT em relação aos bens constantes do Imobilizado, Intangível e em Estoques, em contrapartida ao reconhecimento no ativo do Ministério da Economia.

Os itens patrimoniais estão assim dispostos no patrimônio da entidade:

Tabela 1 – Saldo, em 31.12.2021, referente aos Estoques, Imobilizado e Intangível, registrados no FAT

Conta Contábil	Saldo (R\$)
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	3.372.797,56
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	125.494.807,79
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS	19.939.671,51
1.2.4.1.0.00.00 SOFTWARES	67.042.866,88
1.2.3.8.0.00.00 DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	(18.102.374,33)
Total	233.952.518,07⁹

Fonte: Siafi, consulta efetuada na data de 13 de janeiro de 2022.

Apresentado o contexto, os testes empreendidos mediante análise de informações prestadas pela Unidade e inspeção de registros no Siafi envolvendo os elementos contábeis suprarreferidos indicaram que os procedimentos de inventário e reavaliação ou teste de recuperabilidade, assim como o desconhecimento do ativo, não foram efetuados, a despeito dos esforços empreendidos pela Unidade Prestadora de Contas.

A justificativa apresentada pela Unidade aponta para um vácuo de competências, atribuições e responsabilidades gerado a partir dos novos arranjos institucionais constituídos a partir da criação do Ministério do Trabalho e Previdência, pela Medida Provisória 1.058, de 27 de julho de 2021, convertida na Lei 14.261, de 16 de dezembro de 2021.

Tal discrepância com os critérios estabelecidos implica em uma distorção no ativo no valor de R\$ 233.952.518,07¹⁰. É necessário mencionar que tais itens resultam em gastos de manutenção para o FAT, a exemplo de taxas, seguros, gastos com água e energia. Assim, tais

⁹ Considerando o valor da depreciação, amortização e exaustão em módulo.

¹⁰ Para efeitos do levantamento da distorção foi considerada a soma dos valores absolutos dos elementos patrimoniais objeto dos exames.

gastos também resultam em distorção para as Demonstrações Contábeis pois decorrem dos Ativos, embora não tenham sido mensurados dada sua baixa materialidade. O desconhecimento dos estoques, imobilizado e intangível tem como consequência que os gastos decorrentes desses Ativos também deixam de ser suportados pelo Fundo e, consequentemente, reconhecidos.

Considerando que esse assunto já foi abordado no Relatório de Auditoria nº 899784, que avaliou as contas de 2020 do FAT, e que já há recomendação em monitoramento acerca desse tema, o acompanhamento da resolução das distorções identificadas será feito por meio da Recomendação e-Aud #964324.

2.1.2 Ausência de execução orçamentária de despesas do Seguro-Desemprego, provocando subavaliação das despesas orçamentárias e dos ingressos do Balanço Financeiro.

O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pelo artigo 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal e tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente.

A Lei 7.998/90, por sua vez, estabelece os condicionantes, a periodicidade e os valores para o recebimento do Seguro-Desemprego, dentre os quais destaca-se que o benefício será concedido em parcelas que variam de três a cinco meses.

Em auditoria anterior¹¹ conduzida pela CGU, verificaram-se distorções nos registros contábeis associados ao Seguro-Desemprego. Tal fato se deu pela ausência de cumprimento do regime de competência. Entre os apontamentos, registrou-se que não estavam sendo registrados os passivos relativos a parcelas deferidas (homologadas), por cumprirem os requisitos legais aplicáveis, mas ainda não pagas (parcelas vincendas).

Conforme destacado no item 2.4 deste relatório, o FAT adotou providências para regularizar a apropriação das obrigações patrimoniais de parcelas vincendas do Seguro-Desemprego no exercício de origem, obedecendo ao regime de competência estabelecido no âmbito do artigo 50 da LRF e do item 1.2 do Mcasp 8ª edição.

Por outro lado, verificou-se, por meio de entrevistas com os gestores e inspeções dos registros contábeis no Siafi, que a execução orçamentária das obrigações relacionadas às parcelas vincendas do Seguro-Desemprego ocorre apenas no mês de pagamento, apesar de a unidade já dispor de informações para realizar o empenho e a liquidação dessas despesas. Deste modo, para as parcelas homologadas no ano 2021, mas pagas apenas no ano 2022, o orçamento consumido é o do ano de 2022. Tal fato demonstra que a unidade descumpre o princípio da anualidade orçamentária e os mandamentos da Lei 4.320/64, notadamente os artigos 35, 58 e 63.

Nos termos do artigo 58 da Lei 4.320/64, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Já a liquidação, nos termos do artigo 63, consiste na verificação do

¹¹ Achado nº 2.2.1 do Relatório de Auditoria [817228](#).

direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Tal verificação objetiva apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Quando a unidade realiza a homologação das requisições de Seguro-Desemprego entende-se que ela adotou as ações relativas ao processo de liquidação (o qual consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito), de forma que as duas primeiras etapas da execução orçamentária (empenho e liquidação) não devem aguardar a solicitação de pagamentos das parcelas, sobretudo se isso ocorrer em exercício subsequente.

A inadequação dos registros foi reportada à unidade durante o exercício de 2021, com vistas a permitir a correção da situação. Em resposta, os gestores manifestaram-se por meio da Nota Informativa Sei n. 144/2022, de 17.01.2022, e respectivos anexos na qual comunicaram que:

[...] seguindo o roteiro contábil aprovado pela CGCON/DFC, Setorial Contábil do Ministério da Economia, os valores das provisões dos benefícios a serem pagos pelo FAT foram registrados no passivo, na conta 32921.03.01 – Obrigações a Pagar, a débito da conta 21121.01.00 - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD). Somente houve registro de empenho do pagamento de benefícios quando da apresentação de solicitação de pagamento, encaminhada pela SPPT/STRAB.

A informação apresentada demonstra a inadequação do roteiro contábil adotado, quanto aos aspectos de execução orçamentária, haja vista encontrar-se em desacordo com o que prega a já citada Lei 4.320/64.

Em complemento à informação que reconhece que a execução orçamentária se dá apenas quando do pedido de pagamento, os gestores destacaram, por meio supracitada Nota Informativa, que ao final do exercício de 2021, existiam R\$ 2.594.449.226,46 de benefícios do Seguro-Desemprego homologados e pendentes de pagamento.

Ao analisar a execução orçamentária da ação OOH4, relativa ao Seguro-Desemprego, em 31.12.2021, verificou-se o total de R\$ 36.229.494.648,97 de despesas empenhadas, sendo que R\$ 35.648.282.223,07 encontravam-se liquidadas e pagas. A diferença, correspondente a R\$ 581.212.425,90, encontrava-se inscrita em Restos a Pagar (RP) Não Processados, conforme quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Execução Orçamentária Ação 00H4

Órgão UGE	38901- FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
Item de Informação	Mês Lançamento	Saldo (R\$)
DOTACAO ATUALIZADA	Dez/21	36.572.909.148,00
DESPESAS EMPENHADAS	Dez/21	36.229.494.648,97
DESPESAS LIQUIDADAS	Dez/21	35.648.282.223,07
DESPESAS INSCRITAS EM RPNP	Dez/21	581.212.425,90

Órgão UGE	38901- FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
Item de Informação	Mês Lançamento	Saldo (R\$)
DESPESAS PAGAS	Dez/21	35.648.282.223,07

Fonte: Siafi – Dados de 31.12.2021.

Assim, considerando que dos R\$ 2.594.449.226,46 de benefícios homologados e pendentes de pagamento em 31.12.2021, apenas R\$ 581.212.425,90 encontravam-se empenhados e inscritos em Restos a Pagar, evidencia-se uma distorção de R\$ 2.013.236.800,56 nas Demonstrações Contábeis do FAT.

Tal valor implica em subavaliação das despesas orçamentárias do Balanço Orçamentário e dos ingressos relativos à Inscrição dos RP Processados do Balanço Financeiro.

2.1.3 Inadequação no registro da despesa orçamentária do Abono Salarial.

O benefício do Abono Salarial, previsto no art. 239 da Constituição Federal, assegura o valor de um salário-mínimo anual aos trabalhadores brasileiros que recebam em média até dois salários-mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

No âmbito da Auditoria Anual de Contas do FAT¹², relativa ao exercício de 2020, foi realizada análise acerca da conformidade da execução orçamentária do Abono. Como resultado, identificou-se que a unidade realizava a execução orçamentária das despesas relacionadas ao benefício apenas no exercício em que elas eram pagas, em descumprimento ao princípio da anualidade orçamentária, sendo recomendado o que se segue:

Atualizar as rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial de modo que seja atendido o princípio da anualidade orçamentária, considerando, dentro outros, os seguintes aspectos: (i) realização dos empenhos do exercício corrente com base no processo de apuração da RAIS relativa ao exercício anterior; (ii) inscrição em restos a pagar processados dos valores a serem pagos no exercício seguinte, de acordo com o cronograma estabelecido em Resolução do Codefat; (iii) realização da baixa das obrigações patrimoniais registradas em decorrência do regime de competência, de modo a evitar a dupla contagem das obrigações.

A recomendação foi expedida em um contexto em que as informações acerca dos trabalhadores eram disponibilizadas na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS¹³ pelas

¹² <https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/972768>

¹³ A partir do ano-base 2019, empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRN Nº 1.127/2019. O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2020, bem

empresas no primeiro semestre do exercício seguinte ao de atuação profissional e a apuração do direito de recebimento do Abono era realizada pelo Ministério da Economia no segundo semestre do mesmo ano. Os pagamentos, por sua vez, eram realizados parte naquele semestre e parte no primeiro semestre do exercício seguinte, conforme regulamentação do Codefat.

Dessa forma, os trabalhadores que cumpriam os requisitos previstos durante o ano de 2019 (Ano-base), por exemplo, teriam os dados/requisitos validados (homologados) até junho do exercício de 2020, a partir do processo de apuração da RAIS. Após a conclusão da apuração da RAIS, era publicado o cronograma de pagamento do Abono, com previsão em dois ciclos, um no próprio ano de homologação (até dezembro de 2020) e outro até junho de 2021.

Os recursos pagos no primeiro semestre do exercício seguinte ao de apuração dos beneficiários consumiam o orçamento do exercício de pagamento e não o de autorização da despesa, fato em desacordo com as normas orçamentárias.

Diante da recomendação apresentada pela CGU, os gestores identificaram que para a correção da situação seria necessária a realização de empenhos, no exercício de 2021, para todas as obrigações relacionadas ao Abono Salarial do ano base de 2020 o que exigia disponibilidade orçamentária de cerca de R\$ 20 Bilhões, quando a dotação disponível à época limitava-se a R\$ 7,46 Bilhões.

Tal fato implicaria em uma necessidade de acréscimo nas despesas orçamentárias de 2021 da ordem de R\$ 12,77 bilhões além da dotação prevista, o que, na visão da gestão, “é impossível de conciliar com as limitações constitucionais de gastos impostas pela EC 95/2016”.

Como alternativa à situação, e considerando ainda dificuldades operacionais declaradas pela gestão para a apuração da RAIS 2020, foi proposta pelo Ministério da Economia a alteração do cronograma de homologação da RAIS e de pagamento dos benefícios, o que foi aprovado pelo Codefat por meio da Resolução nº 896/2021, qual trouxe o que se segue:

"Art. 3º O Abono Salarial será pago de acordo com calendário de pagamento anual estabelecido pelo CODEFAT no mês de janeiro de cada exercício.

§1º Os procedimentos operacionais para identificação dos trabalhadores com direito ao Abono Salarial serão realizados no período compreendido entre o mês de outubro do ano anterior até o mês de janeiro do ano do calendário de pagamento de que trata o caput do artigo.

§2º Os valores do Abono Salarial serão pagos de janeiro a dezembro de cada exercício, aos trabalhadores identificados com base em informações prestadas pelos empregadores, no ano anterior.”.

como eventuais alterações relativas ao ano-base 2019 por estas empresas se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

Ao prorrogar o processo de apuração dos benefícios do Abono Salarial relacionados à RAIS Ano Base 2020 para o janeiro de 2022, a gestão do FAT optou por prorrogar também o empenho das despesas orçamentárias correspondentes.

Explicado o contexto do processo de tomada de decisões no âmbito do FAT, passa-se a análise da adequação da execução orçamentária do Abono Salarial durante o exercício de 2021, tendo como foco principal o seu impacto no Balanço Orçamentário do FAT.

Conforme disposto na Lei 4.320/64 (artigos 101 e 102), o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, pertencendo ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas (artigo 35).

Buscou-se, assim, efetuar avaliação sobre os procedimentos operacionais e rotinas contábeis implantados pelo FAT e seu reflexo no Balanço Orçamentário (BO), de modo a emitir opinião sobre a adequação do processo de reconhecimento da despesa orçamentária relativa ao Abono Salarial, cujo saldo no encerramento do exercício de 2021 atingiu o montante de R\$ 10.158.254.487,97.

Foram realizadas, também, extrações de dados contábeis pelo Siafi para obtenção de valores e subsídios para avaliação dos procedimentos adotados pela unidade para o registro da despesa orçamentária, além do exame das manifestações emitidas pela unidade sobre o tema.

Como embasamento para as análises realizadas foram observados os critérios contidos na Lei 4.320/64, na LRF, e nas orientações constantes do Mcas 8ª edição e do MTO.

Cabe frisar que não consta no escopo desta auditoria a análise da adequação legal da decisão do Codefat de prorrogar o cronograma de homologação da Rais e do calendário de pagamento do Abono Salarial a partir do exercício de 2021, medida que acarretou o não pagamento do Abono Salarial relativo ao ano-base de 2020 durante o exercício de 2021.

Conforme já exposto, o benefício do Abono Salarial Anual está previsto no artigo 239 da Constituição Federal. Para ter o direito ao recebimento, é necessário que o trabalhador cumpra os seguintes requisitos previstos na Lei 7.998/90, artigo 9º: i) Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; ii) Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base; iii) Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, no ano-base considerado para apuração; e iv) Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Rais.

Por estar previsto em lei, o Abono Salarial trata-se de uma despesa obrigatória, de caráter continuado, a ser paga anualmente aos trabalhadores. De acordo com o artigo 17 da LRF:

[...] considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. (grifo nosso)

Logo, o Abono Salarial é uma despesa pública obrigatória e de caráter continuado que deverá estar prevista anualmente na lei orçamentária, em dotação específica, de modo a permitir a alocação dos recursos financeiros necessários para sua execução.

Percebe-se que as despesas obrigatórias não permitem ao gestor público, por determinação legal ou constitucional, a discricionariedade quanto à determinação do seu montante e momento de sua realização. Assim, essas despesas são consideradas de execução obrigatória e consequentemente têm prioridade em relação às demais despesas no momento de elaboração do orçamento e também na sua execução, não podendo ser contingenciadas.

Mesmo em situações de realidade fiscal restritiva, como a atual, o poder público não está eximido da obrigação de consignar as dotações orçamentárias concernentes à ocorrência periódica dos fatos geradores das obrigações, tampouco de alongar a consignação orçamentária de tais despesas para exercícios futuros. O Tribunal de Contas da União, ao julgar as contas do Presidente da República no ano de 2019, trouxe tal argumento ao abordar despesas associadas a compromissos financeiros assumidos juntos a organismos internacionais que destacamos a seguir por reforçar o entendimento dessa equipe de auditoria:

Ao revés, não se verificou no exercício de 2019 a consignação de orçamentação suficiente para honrar os compromissos financeiros assumidos juntos a organismos internacionais. O argumento da SOF, no sentido de que a realidade fiscal não permite o atendimento de todas as demandas apresentadas, é legítimo, mas não exime o poder público da obrigação de consignar as dotações orçamentárias concernentes à ocorrência periódica dos fatos geradores das obrigações. A avaliação acerca da adequação orçamentária do dispêndio deve ser realizada em momento prévio à geração de uma obrigação, e não *a posteriori*. Nesse sentido, cabe à Administração fazer gestões no sentido de compatibilizar a despesa às dotações disponíveis, reduzindo o volume de obrigações ou elevando as dotações para custeio dessas obrigações.

Assim, a partir dos exames aplicados, identificaram-se distorções no Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, que resultaram em superavaliação de R\$ 10.158.254.487,97 em função de execução de despesas referentes ao exercício anterior; e subavaliação de R\$ 20.227.030.762,58 pela ausência de execução orçamentária de despesas.

A causa da primeira constatação, associada à superavaliação do BF e BO, era a incorreção do modelo contábil adotado pelo FAT até o exercício de 2020.

A principal causa da segunda constatação, associada à subavaliação das despesas do BO, foi a postergação no processamento da RAIS e a alteração no calendário de pagamento estabelecido pelo Codefat, bem como a aplicação incorreta de interpretação da recomendação, emitida no âmbito do Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2020, em um contexto operacional e normativo diferente.

Ante o exposto, na presente auditoria a segunda distorção não foi agregada ao cômputo final de distorções que afetam a opinião a ser emitida sobre as Demonstrações Contábeis, pois,

entende-se que as incertezas nas discussões sobre a situação ora relatada, conduziram a entidade à adoção de prática contábil incorreta. Pelo mesmo motivo, sob o aspecto de conformidade, a conduta adotada pela gestão do FAT em relação ao que prega o inciso II do art. 167 da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de atribuição de responsabilidades.

As distorções serão tratadas na sequência.

Execução orçamentária de despesas relativas ao exercício de 2020 com dotação constante da LOA 2021 e em elemento de despesa não correspondente à “Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)”, no montante de R\$ 10.158.254.487,97.

Em decorrência do procedimento orçamentário adotado pelo FAT para a execução da despesa orçamentária, baseado no cronograma de pagamento estabelecido pelo Codefat, o montante do Abono Salarial relativo ao segundo ciclo de pagamentos (ano-base 2019 e homologação em 2020) foi empenhado e pago com dotação prevista na LOA 2021 e em elemento de despesa inapropriado.

Esse procedimento conflita com o princípio orçamentário da anualidade, bem como o art. 35 da Lei 4.320/64 o qual vincula a despesa orçamentária a determinado exercício financeiro, a partir do seu empenho.

Até o ano de 2020, os prazos para o processamento e pagamento do Abono Salarial eram os seguintes:

Quadro 2 – Etapas para o processamento e pagamento do Abono Salarial

Ano-base Abono Salarial	Prazo	Apuração Rais	Cronograma de Pagamento		Calendário Pagamento
			1º Ciclo de Pagamento	2º Ciclo de Pagamento	
2018	Até junho/2019		Até dezembro/2019	Até junho/2020	2019-2020
2019	Até junho/2020		Até dezembro/2020	Até junho/2021	2020-2021

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU.

Em linha com o princípio da anualidade, a dotação orçamentária fixada para o exercício de 2021 englobaria, em tese, apenas o montante de obrigações assumidas pelo Estado para pagamento dos benefícios relativos ao ano-base 2020, cuja obrigação de pagamento e a necessidade de empenho, sob o ponto de vista orçamentário, surgem logo após o cumprimento dos requisitos legais pelos beneficiários, ou seja, no exercício de 2021. Naturalmente, a efetiva realização do pagamento seria precedida da liquidação da despesa, materializada no processo de homologação. Assim, o orçamento de 2021 não seria afetado com o pagamento dos benefícios do ano-base 2019 (homologados em 2020), já que estes se caracterizam como Restos a Pagar, referente à LOA 2020.

Contudo, tendo em vista que não houve a inscrição da parte dos empenhos relativos aos benefícios do ano-base 2019 em Restos a Pagar em 2020, o procedimento correto seria a execução dessa despesa durante o ano seguinte no Elemento de Despesa “92 - Despesa de Exercícios Anteriores”, após a sua previsão na LOA 2021.

Trata-se de uma medida orçamentária adotada em casos especiais, quando a despesa a ser paga no exercício financeiro não tenha sido prevista (ou suficientemente prevista) no seu orçamento de referência, ou nos casos de Restos a Pagar com prescrição interrompida, conforme disposto no artigo 37 da Lei 4.320/64:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Desse modo, as DEA abrangem três situações: a) Despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria; b) Restos a pagar com prescrição interrompida; e c) Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. (Mcas 8ª edição, item 13 da Parte II, pág. 270).

O reconhecimento da obrigação de pagamento, decorrente de DEA, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa, conforme disposto no §1º artigo 22 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Com relação à classificação orçamentária por natureza da despesa, a DEA corresponde a elemento de despesa próprio “92 – Despesas de Exercícios Anteriores” usado no orçamento do exercício corrente para despesas que pertencem ao exercício anterior.

A tabela 2 abaixo traz a evidenciação dos elementos e subitens de despesas utilizados na execução orçamentária do exercício de 2021. Como é possível observar, o elemento de despesa relativo a DEA (código 339092) não foi utilizado, nem na dotação prevista no orçamento, nem durante a execução da despesa.

Dessa forma, a despesa orçamentária foi classificada integralmente no Elemento de Despesa 339010 – Seguro Desemprego e Abono Salarial, sendo detalhada nos Subitens de Despesa 33901006 - Abono Salarial – PASEP – FAT e 33901007 - Abono Salarial – PIS – FAT.

Tabela 2 – Execução da despesa orçamentária – Abono Salarial 2021 – Em R\$ milhões

ITEM DE INFORMAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	SUBITEM DESPESA	VALOR
Dotação Atualizada	339000 Aplicações Diretas	339000-9 Não se aplica	0,00
	339010 Seguro Desemprego e Abono Salarial	339010-9 Não se aplica	10.772,92
Despesas Empenhadas	339010 Seguro Desemprego e Abono Salarial	33901006 Abono Salarial - PASEP - FAT	1.039,44
		33901007 Abono Salarial - PIS - FAT	9.118,82
Despesas Empenhadas a Liquidar	339010 Seguro Desemprego e Abono Salarial	33901006 Abono Salarial - PASEP - FAT	0,00
		33901007 Abono Salarial - PIS - FAT	0,00
	339010	33901006 Abono Salarial - PASEP - FAT	1.039,44

ITEM DE INFORMAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	SUBITEM DESPESA	VALOR
Despesas Liquidadas	Seguro Desemprego e Abono Salarial	33901007 Abono Salarial - PIS - FAT	9.118,82
Despesas Liquidadas a Pagar	339010 Seguro Desemprego e Abono Salarial	33901006 Abono Salarial - PASEP - FAT	0,00
		33901007 Abono Salarial - PIS - FAT	0,00
Despesas Pagas	339010 Seguro Desemprego e Abono Salarial	33901006 Abono Salarial - PASEP - FAT	1.039,44
		33901007 Abono Salarial - PIS - FAT	9.118,82

Fonte: Siafi.

Merece atenção a situação de registro da DEA, para fins de resultado patrimonial, decorrente de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, quando as obrigações de pagamento são criadas em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do credor (ou beneficiário, no caso do Abono) após o encerramento do exercício correspondente.

Conforme orientação contida no Mcasp 8ª edição, item 13.2.3:

De acordo com o Decreto nº 93.872/1986, consideram-se compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício as obrigações de pagamento criadas em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

Nos casos em que já havia uma obrigação presente, mas em que a administração somente reconheceu a ocorrência do fato gerador em exercício posterior, deve-se registrar o valor em conta de Superávit ou Déficit Acumulado no patrimônio líquido, uma vez que o fato gerador ocorreu em exercício diverso.

Já nos casos em que a lei ou norma cria uma obrigação no momento presente, mas com efeitos retroativos, deve-se registrar a VPD no exercício, uma vez que se trata de fato gerador do exercício atual.

Ressalte-se que nos casos em que a despesa abranja mais de um exercício, a parcela da despesa correspondente ao exercício anterior deverá ser registrada como DEA, mas a despesa referente ao exercício corrente constitui despesa orçamentária do ano.” (grifo nosso)

Em vista disso, conclui-se que a parcela do Abono Salarial referente ao exercício de 2020 (ano-base 2019), mas que foi paga apenas em 2021, configura-se uma DEA, fato que ensejaria a sua previsão e execução orçamentária no Elemento de Despesa 92. Entretanto, a execução da despesa relativa ao exercício de 2020 foi realizada com o orçamento de 2021, mas em classificação orçamentária distinta do elemento de despesa 92 - “Despesas de Exercício Anteriores”.

Essa situação afetou o saldo da despesa no exercício de 2021, visto que houve o registro inapropriado de despesa relativa ao exercício anterior e em classificação orçamentária indevida, ocasionando a superavaliação do resultado evidenciado no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, no resultado fiscal e no limite do teto de gastos da União em R\$ 10.158.254.487,97.

Falta de previsão orçamentária na LOA 2021 para a execução da despesa com Abono Salarial relativa ao ano-base 2020, no montante de R\$ 20.227.030.762,58¹⁴.

Conforme previamente citado, com o advento da Resolução Codefat 896, de 23 de março de 2021, o calendário de pagamento do Abono Salarial foi postergado em um ano, de forma que os benefícios que os trabalhadores teriam direito em 2021, por cumprirem os requisitos legais (Rais ano-base 2020), somente serão pagos em 2022.

Quadro 3 – Cronograma de Pagamento pela Resolução Codefat

Ano-base Abono Salarial	Prazo Apuração Rais	Cronograma de Pagamento	Calendário Pagamento
2020	De outubro/2021 a 15 de janeiro/2022	De janeiro a dezembro/2022	2022

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU.

Cabe registrar que, embora tenham sido relatados entraves operacionais que inviabilizaram a conclusão da homologação das Rais durante 2021, por se tratar de uma despesa obrigatória, a dotação orçamentária estimada, referente ao comprometimento da obrigação a pagar com o Abono Salarial do ano-base 2020, deveria ter sido prevista na LOA 2021, bem como a execução orçamentária da despesa ter sido efetuada por meio da inscrição em Restos a Pagar ao encerramento do exercício.

O entendimento ora apresentado fundamenta-se na natureza de despesa continuada do Abono Salarial, e na lógica orçamentária que a despesa deve ser registrada no momento em que se cria para o Estado uma obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. A etapa de apuração da RAIS visa à comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão do Abono, configurando-se, assim, na fase de liquidação da despesa pública, conforme o art. 63 da Lei nº 4.320/64, mediante comprovação do respectivo direito do trabalhador. É por meio desse procedimento operacional que será apurada a importância exata a pagar e identificados os beneficiários que têm direito a receber o benefício, para fins de posterior quitação da obrigação.

Assim, ainda que o processamento da Rais e o correspondente pagamento dos benefícios somente ocorra no ano seguinte, para os trabalhadores que cumpriram os requisitos legais durante o ano de 2020, há uma obrigação anual estabelecida ao Estado e, por correspondência, o direito previsto em lei de recebimento anual do benefício por parte dos trabalhadores que atendam aos requisitos. Em virtude desse direito adquirido pelos trabalhadores, seria preciso a consignação da dotação na LOA 2021 autorizando a assunção dessa obrigação pelo FAT.

¹⁴ Essa distorção, conforme já mencionado, não foi agregada ao cômputo final de distorções que afetam a opinião a ser emitida sobre as Demonstrações Contábeis

Desse modo, tornava-se necessário empenhar em 2021 o valor estimado para a quitação do Abono Salarial referente ao ano-base 2020. Como não ocorreu o correspondente pagamento, os empenhos deveriam ser inscritos em Restos a Pagar no encerramento do exercício, com a contabilização de toda a despesa orçamentária no período, de acordo com o princípio da anualidade orçamentária.

A alteração de cronograma de pagamento de uma obrigação, vale ressaltar, não afeta necessariamente o fato gerador da despesa orçamentária, já que este é determinado pelo empenho da despesa, que é o primeiro estágio da execução da despesa pública.

Posto o novo procedimento operacional regulado pela Resolução do Codefat, é importante distinguir, também, os RP Processados e Não Processados. Os RP Processados referem-se às despesas já liquidadas, que, no âmbito do Abono Salarial, já passaram pela apuração e homologação da Rais do ano-base; os RP Não Processados, às despesas a liquidar ou em liquidação, ou seja, os benefícios para os quais as RAIS de referência ainda não foram totalmente apuradas e homologadas.

Percebe-se que em ambos os tipos de RP o impacto orçamentário da despesa já deve ser reconhecido, haja vista que o seu fato gerador (empenho) já ocorreu. Portanto, ainda que a verificação dos requisitos para a concessão do abono somente seja possível a partir do recebimento e apuração dos dados constantes da Rais, caso esse processo não seja concluído ao longo do exercício seguinte ao do ano-base, entende-se que, não obstante, deve ser feito o lançamento de empenho e, conseqüentemente, da despesa, para fins de cumprimento do princípio da anualidade orçamentária, pois estaria caracterizado como Restos a Pagar Não Processado (em liquidação).

Cabe ressaltar que a inscrição de Restos a Pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na LRF.

Assim, observa-se que, embora a LRF não aborde o mérito do que pode ou não ser inscrito em restos a pagar, veda contrair obrigação no último ano do mandato do governante sem que exista a respectiva cobertura financeira, eliminando desta forma as heranças fiscais onerosas, conforme disposto no seu artigo 42:

É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
(grifo nosso)

Perante o exposto, considera-se que a despesa orçamentária evidenciada no Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, por não considerar os benefícios referentes ao ano-base 2021, está subavaliada em R\$ 20.227.030.762,58. No mesmo sentido, verifica-se subavaliação no resultado fiscal e no limite do teto de gastos da União em 2021.

Conclui-se, portanto, que a unidade não realizou o empenho das despesas orçamentárias do Abono Salarial de acordo com o princípio da anualidade orçamentária e com os normativos

aplicáveis ao benefício, tendo em vista que as obrigações assumidas não são adequadamente empenhadas no exercício de referência, além de não haver a inscrição de Restos a Pagar para os benefícios não pagos no encerramento do exercício.

Verificou-se, também, que a mudança no processo de apuração da Rais e no cronograma de pagamento pelo Codefat provocou a prorrogação do empenho das despesas do benefício, pois a saída de caixa ainda é o fato gerador considerado pelo FAT para o reconhecimento da despesa pública, em contraposição à Lei 4.320/64.

Considerando que esse assunto já foi abordado no Relatório de Auditoria nº 899784, que avaliou as contas de 2020 do FAT, e que já há recomendação em monitoramento acerca desse tema, o acompanhamento da resolução das distorções identificadas será feito por meio da Recomendação e-Aud # 964351.

2.2 Distorções de classificação, apresentação ou divulgação

Além das distorções apresentadas no item 2.1, verificou-se que as Demonstrações Contábeis de 31.12.2021 não atendem a todos os requisitos de evidenciação exigidos pelo Mcasp 8ª edição e pelas NBC TSP.

Estas inconformidades estão relacionadas a divulgações exigidas por tais normas e não foram apresentadas pela Unidade, dificultando a compreensão dos usuários das informações contábeis. Foram identificadas as seguintes situações:

- Classificação inadequada dos Depósitos Especiais no Balanço Patrimonial; e
- Classificação Inadequada de despesas orçamentárias do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.

Os critérios de referência (normas, orientações e/ou boas práticas) utilizadas nas análises foram as seguintes:

- Lei 4.320/64; e
- Mcasp 8ª edição.

Entre as principais causas das situações identificadas destacam-se:

- Interpretação da norma contábil com base somente no aspecto legal, desconsiderando a essência econômica da transação; e
- Inadequação do Roteiro Contábil adotado para a execução de despesas com Seguro-Desemprego e Abono Salarial, o qual desconsidera as implicações orçamentárias das obrigações reconhecidas patrimonialmente.

As consequências destas inconformidades são as seguintes:

- Superavaliação (subavaliação) de indicadores contábeis; e
- Ausência ou incompletude de informações relevantes para tomada de decisão por parte dos usuários das Demonstrações Contábeis.

As situações anteriores destacadas serão detalhadas a seguir.

2.2.1 Classificação inadequada dos Depósitos Especiais no Balanço Patrimonial.

Conforme a regulamentação, os valores que excedem a Reserva Mínima de Liquidez¹⁵ podem ser aplicados em Depósitos Especiais. Nos termos da Resolução Codefat 439, de 02 de junho de 2005, são repasses às Instituições Financeiras Oficiais para fomentar linhas de crédito para programas de investimento voltados à geração de emprego e renda.

Trata-se, portanto, de operação realizada entre o FAT e as Instituições¹⁶ Financeiras, as quais devem remunerar o FAT pelos valores emprestados. As aplicações estão registradas no Ativo Circulante do FAT, cujo saldo em 31.12.2021 foi de R\$ 7.406.496.355,34.

De acordo com o Mcasp 8ª edição, Parte II, item 2.1.3, os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:

“a) Estiverem disponíveis para realização imediata; (grifo nosso) e

b) Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.” (grifo nosso)

Considerando o contexto apresentado, verificou-se, por meio de testes substantivos que tiveram por objeto as Demonstrações Contábeis do FAT e manifestação da Unidade, que os Depósitos Especiais estão classificados de forma inadequada no Balanço Patrimonial, pois se encontram alocados no Ativo Circulante na sua integralidade, indo de encontro ao ciclo contábil-financeiro observado.

Tal distorção de classificação foi objeto de constatação na AAC 2020, sendo recomendado à Unidade “Classificar os créditos a receber do FAT, particularmente os depósitos especiais, em circulante e não circulante, em conformidade com a expectativa de recebimento”, recomendação que permanece pendente de atendimento.

A Unidade justifica o não atendimento à recomendação com base em posicionamento jurídico exarado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional¹⁷, por meio do qual a assessoria jurídica

¹⁵ Consoante o artigo 9º da Lei 8.019/90, parcela das disponibilidades financeiras do FAT constitui a reserva mínima de liquidez, destinada a garantir, em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das despesas referentes ao Programa do seguro-desemprego e do abono Salarial. A reserva não poderá ser inferior ao montante equivalente a 3 (três) meses de pagamentos do benefício do seguro-desemprego e do abono salarial de que trata o [artigo 9º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990](#), computados por meio da média móvel dos desembolsos efetuados nos 12 (doze) meses anteriores, atualizados mensalmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou por outro índice que vier a substituí-lo. Essa reserva é aplicada em fundos de investimento extramercado, sendo o principal gerido pelo Banco do Brasil.

¹⁶ As instituições financeiras realizam operações de crédito com o tomador final, beneficiários da política, com base na regulamentação estabelecida pela Codefat, cabendo a essas instituições financeiras os riscos da operação. Atualmente, mais de 99% desses créditos a receber registrados no ativo do fundo estão alocados no BNDES e no Banco do Brasil.

¹⁷ Parecer SEI nº 12313/2021/ME, de 11 de outubro de 2021, emitido pela Coordenação-Geral de Assuntos Orçamentários, da Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira, Societária e Econômico-Orçamentária/PGFN.

conclui que os Depósitos Especiais do FAT devem ser tratados como disponibilidades (superávit), na esteira do que dispõe a Lei 8.019, de 11 de abril de 1990; e o Mcasp 9ª edição¹⁸.

No entanto, verificou-se que os argumentos apresentados pela unidade, fundamentados por meio do parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, observam o prisma estritamente jurídico, sem considerar a realidade econômica da transação. Mas, para fins de evidência dos fenômenos patrimoniais nas Demonstrações Contábeis, objeto das auditorias financeiras, as normas contábeis são a base condutora para a interpretação dos fenômenos econômicos.

Portanto, a inadequação decorre de interpretação normativa restrita ao aspecto legal dos Depósitos Especiais, reforçada por parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica, desconsiderando a essência econômica da transação.

Isto posto, a classificação dos créditos a receber deve considerar características do ciclo contábil-financeiro, que é majoritariamente de longo prazo (ausência de prazo de vigência dos termos, sucessivas prorrogações e baixo impacto da amortização via Reembolso Automático), as cláusulas de natureza contratual firmadas nos Termos de Alocação de Depósitos Especiais, o compromisso do FAT com a execução da política pública sob gestão do agente financeiro e as expectativas dos polos envolvidos nas transações. Ao contrário das aplicações em reserva de liquidez, que tem por finalidade atender aos compromissos de caixa de curto prazo e conversibilidade imediata, a dinâmica dos Depósitos Especiais demonstra que parcela relevante dos valores não tem expectativa de realização em até 12 meses e, ainda, dependeriam de alteração da regulamentação do Codefat e revisão dos Termos de Alocação de Depósitos Especiais vigentes para disponibilização imediata ao FAT de forma a atender compromissos de curto prazo.

Complementando, no que se refere à utilidade da informação contábil, cita-se a NBC TSP EC – item 3.10, emitida pelo CFC:

a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica (grifo nosso)

Assim, a inconsistência na classificação decorre de interpretação do instrumento restrita à perspectiva legal, reforçada por parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica, bem como da desconsideração da essência econômica da transação.

Por fim, verifica-se que a totalidade do saldo de Depósitos Especiais, na monta de R\$ 7.406.496.355,34, está alocado integralmente no curto prazo, na posição financeira de 31.12.2021, permanecendo a distorção de classificação identificada por ocasião da AAC 2020.

Entre as consequências da classificação equivocada no Ativo Circulante, destaca-se o impacto em indicadores contábeis, tais como o superávit financeiro e o índice de liquidez, os quais se

¹⁸ Mcasp 9ª edição, publicado em novembro de 2021, válido a partir do exercício de 2022.

encontram superavaliados, podendo levar os gestores públicos a decisões equivocadas na alocação dos recursos públicos.

Esse assunto, conforme já mencionado, já foi abordado no Relatório de Auditoria nº 899784, que avaliou as contas de 2020 do FAT. Em função desse achado, foi emitida a recomendação e-aud 909284, que a unidade optou por não atender. Assim, o monitoramento da recomendação foi finalizado, considerando que os gestores optaram por decisão diferente e, portanto, estão assumindo os riscos da decisão. Logo, considerando o posicionamento do gestor, não será emitida nova recomendação e a situação não será monitorada pela CGU, cabendo à corte de contas a interpretação final.

2.2.2 Classificação Inadequada de despesas orçamentárias do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.

Nos termos do Mcasp 8ª edição, a classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de:

- a. Categoria Econômica;
- b. Grupo de Natureza da Despesa;
- c. Elemento de Despesa.

O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins.

O elemento de despesas 92 – Despesas de Exercícios Anteriores foi especificamente criado para atender o comando do artigo 37 da Lei 4.320/64, que determina o que se segue:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Ao analisar os empenhos realizados no exercício de 2021 associados à execução da ação orçamentária 00H4 – Seguro-Desemprego, bem como os empenhos relativos à ação orçamentária 0581 – Abono Salarial (situação detalhada no item 2.1.3 deste relatório) verificou-se que a unidade utilizou unicamente o elemento de despesa 10 – Seguro Desemprego e Abono Salarial.

Considerando a informação evidenciada nos itens 2.1.2 e 2.1.3 deste relatório, verifica-se que não foi utilizado o elemento 92 para execução de despesas de exercícios anteriores, conforme preconiza o artigo 37 da Lei 4.320/64.

Tal desconformidade na classificação decorre da inadequação do Roteiro Contábil adotado, o qual desconsidera as implicações orçamentárias das obrigações reconhecidas patrimonialmente.

Tal fato, além das inconformidades já relatadas nos itens 2.1.2 e 2.1.3, configura distorção de classificação nas Demonstrações Contábeis, dificultando a compreensão do usuário da informação quanto à magnitude das despesas de exercícios anteriores empenhadas em 2021.

2.3 Inconformidade das transações subjacentes

A auditoria de conformidade objetiva verificar se determinados objetos (atividades, processos, transações, controles etc.) atendem a todos os requisitos exigidos pelas normas aplicáveis. Na atual auditoria, foram escolhidos como objetos a execução orçamentária no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, bem como a adequação às normas de concessão à época vigentes dos pagamentos do Seguro-Desemprego.

Em relação à análise de conformidade foram identificadas as seguintes situações:

- Ausência de execução orçamentária nas aplicações, e resgate do principal, de recursos dos Depósitos Especiais;
- Obrigações do Seguro-Desemprego assumidas em valores superiores à dotação orçamentária; e
- Pagamentos com indício de irregularidade no Seguro-Desemprego.

Os critérios utilizados para analisar a atuação da Unidade foram os seguintes:

- Constituição Federal/88;
- Lei 4.320/64;
- Masp 8ª edição; e
- Lei 7.998/90.

As causas destas situações são as seguintes:

- Entendimento de que aplicações financeiras não estão submetidas à execução orçamentária;
- Inadequação do Roteiro Contábil adotado para a execução de despesas com Seguro-Desemprego, o qual desconsidera as implicações orçamentárias das obrigações reconhecidas patrimonialmente. e
- Falhas na supervisão dos agentes operadores realizada pela área gestora do benefício, as quais expõem as fragilidades na gestão, controles e validações realizadas no processo de habilitação ao Seguro-Desemprego.

As consequências destas inconformidades são as seguintes:

- Subavaliação das despesas orçamentárias do Balanço Orçamentário;
- Descumprimento de regramentos constitucional e legais acerca da necessidade de autorização orçamentária para execução de despesas; e
- Pagamento de benefícios de Seguro-Desemprego em desconformidade aos critérios.

As situações anteriores destacadas serão detalhadas a seguir.

2.3.1 Ausência de execução orçamentária nas aplicações e resgates do principal de recursos dos Depósitos Especiais.

Por ocasião da AAC 2020 constatou-se a execução extraorçamentária dos recursos de Depósitos Especiais¹⁹. Assim, recomendou-se a instituição de plano de ação, em conjunto com os demais atores envolvidos, a exemplo dos órgãos centrais do sistema de planejamento e orçamento e contabilidade da União, com vistas a realizar o planejamento e a execução orçamentária dos Depósitos Especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à União.

Verificou-se, por meio de inspeções dos registros contábeis no Siafi e análise da documentação disponibilizada pela Unidade Auditada, que a recomendação está pendente de implementação, visto que as inspeções e análises realizadas indicaram, aplicações e resgates nos valores de R\$ 1.435.000.000,00 e R\$ 3.772.226.447,00, respectivamente, sem o correspondente trânsito em contas de orçamento, tendo por base os seguintes critérios²⁰: Lei 4.320/64 e Masp 8ª edição.

Em que pese, no entendimento deste órgão de controle baseado nos critérios supracitados, não haver dúvidas acerca da necessidade de execução orçamentária dos depósitos especiais, a gestão do FAT optou por não atender a recomendação da CGU. Os argumentos apresentados são baseados em orientação da Secretaria Federal de Orçamento, órgão regimentalmente responsável por orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento, direcionamento a manutenção da atual estratégia de execução extraorçamentária dos DE. A análise dos argumentos apresentados pelos gestores está consignada em Nota Técnica anexa, na qual é demonstrado posicionamento divergente ao do órgão setorial de orçamento.

Assim, de modo geral, a Unidade sustenta a prescindibilidade do rito orçamentário no entendimento de que Depósitos Especiais são aplicações financeiras de liquidez imediata, na esteira do que dispõe o artigo 9º da Lei 8.019/90, originados a partir de superávit, ou seja, receitas que já transitaram pelo orçamento, mas que não foram utilizadas.

¹⁹ Achado 2.1.2 do RA nº 899784.

²⁰ Os critérios estão detalhados no achado 2.1.2 do Relatório 899784 da CGU.

Diante da divergência de entendimentos, ressalta-se que as distorções de R\$ 1.435.000.000,00 e R\$ 3.772.226.447,00, associadas à subavaliação das despesas e receitas orçamentárias, respectivamente, não foram agregadas ao cômputo final de distorções, pois, entende-se que o estágio das discussões sobre a situação ora relatada, conduziu a entidade à manutenção de prática contábil incorreta.

Considerando que o achado 2.3.1 já foi objeto de auditoria anterior, Relatório de Auditoria 899784, e que há recomendação em monitoramento acerca deste tema, o acompanhamento da situação identificada será feito por meio da Recomendação e-Aud 964327.

2.3.2 Obrigações do Seguro-Desemprego assumidas em valores superiores à dotação orçamentária.

De acordo com o Mcasp 8ª edição, o Orçamento Público é o instrumento por meio do qual a sociedade, diretamente ou por meio de seus representantes, fiscaliza a gestão dos recursos públicos. Para cumprir esse papel, o orçamento público deve se submeter a princípios, que são as regras fundamentais para a gestão do processo orçamentário.

Dentre os princípios consagrados do Orçamento, destaca-se o da universalidade que se encontra estabelecido, de forma expressa, pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320/64, o qual determina que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

A Constituição Federal (artigo 167, inciso II), ao dispor sobre a temática, é clara ao vedar “a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais”. No que tange à execução da despesa, a Lei 4.320/64 determina, em seu artigo 60, que “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”. Assim, em cumprimento aos dispositivos supracitados, todas as despesas públicas devem passar regularmente pelo processo orçamentário.

Conforme descrito no item 2.1.2 deste relatório, o roteiro contábil adotado pelo FAT para execução orçamentária das despesas do Seguro-Desemprego apresenta divergências com o que estabelece a Lei 4.320/64. As divergências se deram em razão de a unidade deixar de realizar, em 2021, empenhos relativos a parcelas do Seguro-Desemprego homologadas no total de R\$ 2.013.236.800,56.

Ocorre que, além de não ter realizado tais empenhos no exercício ao qual as despesas se relacionam, o montante de dotação disponível na ação orçamentária 00H4 ao final do exercício de 2021 era de apenas R\$ 343.414.499,03²¹. Tal fato evidencia que R\$ 1.669.822.301,53 das despesas que deixaram de ser empenhadas no exercício de 2021 não

²¹ Valor calculado a partir da subtração entre a dotação atualizada e as despesas empenhadas, posição em dezembro de 2021, conforme Quadro 1 – Execução Orçamentária Ação 00H4 consignado no item 2.1.2 deste relatório.

possuíam autorização legislativa para a sua realização em confronto às regras orçamentárias anteriormente descritas.

A insuficiência orçamentária para arcar com as despesas do Seguro-Desemprego se deu em razão do cancelamento e reduções na dotação orçamentária da ação ocorridos ao longo do mês de dezembro de 2021 que importaram na redução da dotação atualizada de R\$ 40.329.040.794,00 (valor em 30.11.2021) para R\$ 36.572.909.148,00 (valor em 31.12.2021).

Ante todo o exposto, verifica-se que a gestão do FAT, ao não adotar providências para garantir a disponibilidade orçamentária para fazer frente a parte das despesas do Seguro-Desemprego homologas em 2021, incorreu em ato de gestão em desconformidade com regras legais e constitucionais.

2.3.3 Pagamentos com indício de irregularidade no Seguro-Desemprego.

Esta CGU realizou trabalho destinado a avaliar a consistência dos requerimentos do Seguro-Desemprego no exercício de 2021. Os testes realizados abarcaram 2.640.935 requerimentos do Seguro-Desemprego encaminhados entre 04.01.2021 e 08.10.2021, todos referentes a trabalhadores demitidos entre janeiro e junho de 2021. Tais requerimentos resultaram na emissão de 10.649.644 parcelas do Seguro-Desemprego e um total de R\$ 14.545.962.502,78 em pagamentos, o que corresponde a 39% de toda a execução financeira prevista para o benefício no ano de 2021.

Os testes substantivos foram baseados no cruzamento de dados de bases governamentais que examinaram as seguintes questões:

- a. Há beneficiários do Seguro-Desemprego com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais?
- b. Há beneficiários do Seguro-Desemprego que possuem CPF inexistente na base da Receita Federal do Brasil?
- c. As informações registradas nos requerimentos do Seguro-Desemprego coincidem com as informações pessoais existentes na base de CPF da Receita Federal do Brasil?
- d. Há beneficiários do Seguro-Desemprego menores de 15 anos de idade?
- e. Há beneficiários do Seguro-Desemprego em gozo de benefícios previdenciários inacumuláveis?
- f. Há beneficiários do Seguro-Desemprego que possuem outro vínculo empregatício ativo, público ou privado, ou que são aposentados e/ou pensionistas de órgãos, entidades ou empresas públicas?
- g. Há beneficiários do Seguro-Desemprego que foram demitidos por justa causa ou a pedido?
- h. Há beneficiários do Seguro-Desemprego com CPF em situação diferente de regular?
- i. Há beneficiários recebendo Seguro-Desemprego em virtude de vínculo com empresa que possuía situação cadastral "Nula" ou "Baixada" em data anterior à data de admissão do empregado?

Os testes aplicados indicaram a ocorrência de situações que podem resultar em pagamentos indevidos do Seguro-Desemprego, ou seja, em potencial desconformidade com os requisitos listados na Lei 7.998/90. A tabela 3 a seguir resume os resultados dos testes que avaliaram a existência de pagamentos em possível desacordo com a regras do benefício (questões “a” até “g”):

Tabela 3 – Consolidação dos pagamentos em possível desacordo com as regras do benefício.

Tipologias	Quantidade Requerimentos	Parcelas	Valor Disponibilizado (R\$)
Indicativo de óbito	2.349	5.584	7.608.030,00
Informações pessoais do requerimento conflitantes com os registros na base do CPF	9	31	39.549,00
Acúmulo com benefícios na folha de pagamentos do INSS	587	885	1.196.232,00
Beneficiário com outro vínculo ativo ou aposentado/pensionista de órgãos/entidades públicas	23.237	58.010	78.608.647,00
Beneficiário demitido por justa causa ou a pedido	2.138	7.587	9.937.639,00
TOTAIS	28.287	72.023	97.293.036,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU.

A Tabela 4, por sua vez, destaca situações de risco identificadas pela CGU (questões “h” e “i”). Tais situações, apesar de não regulamentadas pelas normas regentes do Seguro-Desemprego e, portanto, não representarem falhas de controle, podem resultar em pagamentos em desacordo com os objetivos pretendidos pelo Programa, carecendo de avaliação acerca da possibilidade de aprimoramentos normativos ao Programa.

Tabela 4 – Consolidação das situações de risco identificadas pela CGU.

Tipologias	Quantidade Requerimentos	Parcelas	Valor Disponibilizado (R\$)
CPF em situação diferente de “Regular”	84.986	347.372	599.692.696,00
CNPJ do empregador em situação “Baixada”	28	74	96.803,00
TOTAIS	85.014	347.446	599.789.499,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU.

Comparando-se o total de requerimentos incluídos no escopo da presente avaliação com o total de benefícios que, de acordo com os testes efetuados pela CGU, teriam sido pagos em desacordo com as regras do benefício (Tabela 5), verifica-se o seguinte resultado:

Tabela 5 - Proporção dos pagamentos possivelmente indevidos frente ao total de requerimentos avaliados.

Situação	Quantidade de Requerimentos	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Total de requerimentos avaliados (a)	2.640.935	10.649.644	14.545.962.502,78
Total de requerimentos avaliados com possível irregularidade (b)	28.287	72.023	97.293.036,00
% de requerimentos com possível irregularidade (b/a)	1,07%	0,68%	0,67%

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU.

Os fatos apontados foram encaminhados à Unidade, que se manifestou por meio da Nota Informativa SEI nº 1955/2022/ME, de 21.01.2022. Em linhas gerais, o Gestor informou fatores que podem ter resultado em detecção de anomalias no trabalho de auditoria, quais sejam:

- i) O processo de auditoria posterior pode detectar dados não vigentes à época do processamento/habilitação do Seguro-Desemprego;
- ii) Utilização de bases de dados que não são objeto de uso no ambiente operacional do Seguro-Desemprego, sendo algumas de uso exclusivo da CGU;
- iii) Apresentação de achados a partir de entendimentos divergentes da área técnica do Ministério do Trabalho e Previdência, citando como exemplo o apontamento de trabalhadores com CPF em situação suspensa.

É importante destacar que, diante dos argumentos apresentados pelo gestor, entende-se que as situações apontadas, apesar de não necessariamente representar falha no processo de habilitação ao Seguro-Desemprego ou nos controles internos do programa, não excluem a hipótese de que possam ter ocorrido pagamentos a pessoas falecidas.

À despeito da manifestação da Unidade Auditada, salientam-se falhas na supervisão dos agentes operadores realizada pela área gestora do benefício, as quais expõem as fragilidades na gestão, controles e validações realizadas no processo de habilitação ao Seguro-Desemprego.

Por fim, verifica-se que as eventuais falhas na gestão do Seguro-Desemprego têm causado impacto residual na execução do Programa, não obstante seja necessária apuração das ocorrências identificadas, em especial aquelas relacionadas à possível existência de renda proveniente de outros vínculos empregatícios.

2.4 Monitoramento das recomendações

Na esteira do que dispõe o item 116 da Instrução Normativa 3, de 09 de junho de 2017, de autoria da SFC/CGU, “a execução das atividades previstas no Plano de Auditoria Interna deve contemplar, em cada caso, as etapas de planejamento, execução, comunicação dos resultados e monitoramento”. (grifo nosso)

Assim, de acordo com o normativo supra, compete à Unidade de Controle Interno o monitoramento permanente da implementação das recomendações comunicadas à Unidade Auditada, devendo essa atividade ser prevista no Plano de Auditoria Interna.

De acordo com o item 176 da instrução normativa, “é responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação”.

Deste modo, a Unidade de Controle Interno monitorou quinze recomendações no exercício auditado, decorrentes das auditorias anuais de contas alusivas aos exercícios de 2019 e 2020. Quatro recomendações foram consideradas atendidas, dez estão pendentes de implementação e uma houve a assunção do risco pela gestão. O quadro 4, no apêndice, contém o detalhamento de cada recomendação.

Verificou-se que a Unidade apresentou avanços importantes na implementação de recomendações da CGU decorrentes de auditorias financeiras. Nesse sentido, destacam-se as melhorias implementadas no processo de reconhecimento de passivos, como as provisões judiciais, administrativas e as parcelas vincendas do Seguro-Desemprego. Com a implementação da recomendação, a unidade passou a reconhecer mais de 5,8 bilhões de passivos, o que implica em maior transparência sobre a situação patrimonial do fundo, e um passo importante para cumprimento do regimento de competência.

Outra melhoria relevante nas Demonstrações Contábeis do FAT foi o atendimento da recomendação relativa às notas explicativas. Verificou-se que a unidade avançou bastante na implementação das regras de evidenciação, o que resulta em melhoria da qualidade da informação produzida. Nesse sentido, destaca-se a conduta da setorial contábil, que tem atuado na implementação das regras, muitas vezes de forma proativa, como no caso da adoção da norma que trata das Partes Relacionadas.

Em relação às recomendações que trataram de melhorias de gestão, objeto da AAC 2019, Relatório 817228, não se verificou o atendimento, mas verifica-se que a unidade tem realizado esforços para implementação de seu Planejamento Estratégico, um passo importante para aperfeiçoamento da gestão.

No entanto, em que pese os avanços, verifica-se uma quantidade relevante de recomendações em aberto, em alguns casos sem manifestação ou com manifestações insuficientes. Entre essas recomendações constam recomendações relativas à gestão, como a recomendação para implementação da gestão de riscos, e recomendações para melhoria das Demonstrações Contábeis.

As recomendações relativas às Demonstrações Contábeis que não foram atendidas, continuam por gerar apontamentos enquanto não corrigidas, tendo sido tratadas novamente neste relatório, resultando nos achados 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1. No caso da recomendação relativa à classificação inadequada dos Depósitos Especiais, a unidade optou por não a atender, razão pela qual o monitoramento foi finalizado, com a assunção dos riscos pela gestão.

Frisa-se que tanto a classificação inadequada dos Depósitos Especiais e as fragilidades na execução orçamentária, em que pese não terem resultado em distorções, sob o aspecto quantitativo, afetam a opinião dos usuários das Demonstrações Contábeis.

RECOMENDAÇÕES

Recomendação 01: Adequar o roteiro contábil adotado para a execução orçamentária do Seguro-Desemprego, de forma que a execução se dê em conformidade ao princípio da anualidade. (achados 2.1.2, 2.3.2)

Recomendação 02: Adequar o roteiro contábil adotado para o tratamento dado a despesas orçamentárias reconhecidas no exercício, mas decorrentes de exercícios anteriores, de forma a utilizar classificação de natureza prevista na Lei n. 4.320/1964. (achado 2.2.2)

Recomendação 03: Apurar os indícios de pagamentos irregulares no âmbito do Seguro-Desemprego e, para os casos em que a irregularidade for confirmada, adotar providências para o ressarcimento ao erário. (achado 2.3.3)

Recomendação 04: Para os casos em que os indícios de pagamentos irregulares no âmbito do Seguro-Desemprego, apontados no item 2.3.3 do relatório, forem confirmados, apropriar os valores a receber no ativo do FAT, com a respectiva conta de ajustes, considerando a expectativa de recebimento. (achado 2.3.3)

CONCLUSÃO

A Auditoria Anual de Contas de 2021 teve como objeto procedimentos de auditoria financeira e de conformidade, que tiveram como objetivo emitir opinião sobre as Demonstrações Contábeis do FAT e avaliar a conformidade dos atos em relação aos dispositivos legais e regulamentares.

Quanto aos procedimentos de auditoria financeira, foram auditadas as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021, compreendendo as seguintes demonstrações e notas explicativas: i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário, (iv) Balanço Financeiro, (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa; (vi) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

O FAT, em razão de sua materialidade e relevância social, tem sido objeto de auditorias financeiras nos últimos anos. O processo se iniciou com a realização de auditorias pelo TCU e em seguida pela CGU. Ao longo desse processo, percebe-se uma melhoria significativa nas informações contábeis do fundo, por meio do reconhecimento de ativos, como os créditos do PIS/Pasep, e passivos relativos ao Abono Salarial e Seguro-Desemprego. Também são perceptíveis os ganhos de evidenciação nas Notas Explicativas, importante mecanismo de transparência.

Assim, nas últimas auditorias se avançou, de forma considerável, no processo de contabilização dos fenômenos patrimoniais (reconhecimento, mensuração e evidenciação). Na presente auditoria, procurou-se avançar na avaliação da execução orçamentária das políticas públicas financiadas com recursos do FAT. A partir desse maior aprofundamento, verificou-se um maior número de fragilidades com viés orçamentário, tanto do ponto de vista de Demonstrações Contábeis orçamentárias, como de conformidade legal.

Nesse sentido, verificaram-se distorções relevantes para fins de emissão de opinião no Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, no valor total de R\$ 12.405.443.806,60, sendo estes dois últimos balanços os mais afetados, até porque evidenciam a execução orçamentária do órgão. As principais causas para essas distorções têm como origem fragilidades no roteiro contábil utilizado pela unidade para contabilização da execução orçamentária e a postergação do processo de apuração da Rais e no cronograma de pagamento estabelecido pelo Codefat.

Para emissão de opinião sobre as Demonstrações Contábeis não foram consideradas as seguintes distorções: i) distorção de R\$ 20.227.030.762,58, detalhada no item 2.1.3 deste relatório, decorrente de subavaliação de despesas; ii) distorção de R\$ 1.435.000.000,00 bilhões na despesa orçamentária e de R\$3.772.226.447,00 na receita orçamentária, conforme detalhado no item 2.3.1. Tais distorções embora caracterizem diferença entre os valores informados nas demonstrações contábeis e os valores requeridos para que os itens estejam de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, não foram somados para efeito de opinião pois considerou-se que a manutenção das distorções se deu por razões especiais detalhadas nos respectivos achados.

No que se refere à avaliação da conformidade das operações, destacam-se as constatações referentes a fragilidades orçamentárias no âmbito do Seguro-Desemprego. Verifica-se, portanto, que a unidade necessita avançar na melhoria dos seus controles internos no que tange a execução de seu orçamento. Ainda com relação à conformidade, foram verificados pagamentos com indício de irregularidade no Seguro-Desemprego.

Com relação à transparência e evidenciação das informações, verifica-se que a unidade tem avançado bastante ao longo dos exercícios. No entanto, foram constatadas fragilidades relativas à classificação dos Depósitos Especiais no Balanço Patrimonial e das despesas orçamentárias do Seguro-Desemprego e Abono Salarial.

Desse modo, verifica-se que o processo de auditoria financeira e conformidade tem agregado valor à gestão, que tem implementado, mesmo que parcialmente, as recomendações propostas, sobretudo no que se refere ao registro dos fenômenos patrimoniais pelo regime de competência. No entanto, serão necessários esforços da unidade para avançar na evidenciação da execução orçamentária em conformidade à legislação e aos princípios aplicáveis.

Referências

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Brasília, 1988.

_____. Congresso Nacional. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Brasília, 1964.

_____. _____. Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Brasília, 1990.

_____. _____. Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Brasília, 2000. Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Estrutura Conceitual – NBC TSP EC. Brasília, 2016.

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – NBC TSP 03. Brasília, 2016.

_____. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Estoques – NBC TSP 04. Brasília, 2016.

_____. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Ativo Imobilizado – NBC TSP 07. Brasília, 2016.

_____. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Ativo Intangível – NBC TSP 08. Brasília, 2016.

_____. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa - NBC TSP 09. Brasília, 2017.

_____. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis - NBC TSP 13. Brasília, 2018.

Secretaria do Orçamento Federal (SOF). Manual Técnico do Orçamento – 18ª versão. Brasília, 2021.

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição. Brasília, 2018.

The Institute of Internal Auditors (IIA). IPPF – Guia Prático – Auditoria Integrada, de julho de 2012.

Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão 2455/2017 – Plenário. Brasília, 2017.

_____. Decisão Normativa 188, de 30 de setembro de 2020. Brasília, 2020.

_____. Instrução Normativa 84, de 22 de abril de 2020. Brasília, 2020.

APÊNDICE

Apêndice I – Monitoramento das recomendações

Tarefa e-aud	Relatório de Auditoria	Achado	Descrição da recomendação	Status de implementação da recomendação
899747	817228	2.1.1 Fragilidades na avaliação dos resultados das políticas públicas financiadas com recursos do FAT.	Recomendação 1: Ao Codefat – Estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, modelo de gestão da estratégia que estabeleça as atribuições de avaliação, direcionamento e monitoramento do FAT, e como as partes interessadas são envolvidas nessas atividades.	Pendente de implementação. Considerando as recentes alterações organizacionais que levaram a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência a partir da estrutura anteriormente transferida ao Ministério da Economia, fato que impacta nas atividades das Secretarias e necessidades de redesenho da estrutura organizacional entre outras medidas, o prazo para implementação da recomendação foi dilatado, conforme solicitado pela Unidade Auditada.
899754	817228	2.1.1 Fragilidades na avaliação dos resultados das políticas públicas financiadas com recursos do FAT.	Recomendação 2: Ao Codefat - Estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, Planejamento Estratégico do FAT, com a definição de elementos como a missão, visão, objetivos e metas do fundo.	Pendente de implementação. A unidade apresentou plano de trabalho para atendimento da recomendação. Foi solicitado então cronograma para execução das etapas 2 e 3 constantes do plano.
899755	817228	2.1.1 Fragilidades na avaliação dos resultados das políticas públicas financiadas com recursos do FAT.	Recomendação 3: Ao Codefat - Aprimorar, em conjunto com o Ministério da Economia, os indicadores de desempenho para as políticas públicas financiadas com recursos do FAT, vinculadas aos objetivos e metas do Planejamento Estratégico do FAT, que permitam avaliar a eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas.	Pendente de implementação. Considerando as recentes alterações organizacionais que levaram a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência a partir da estrutura anteriormente transferida ao Ministério da Economia, fato que impacta nas atividades das Secretarias e necessidades de redesenho da estrutura organizacional entre outras medidas, o prazo para implementação da recomendação foi dilatado, conforme solicitado pela Unidade Auditada.

Tarefa e-aud	Relatório de Auditoria	Achado	Descrição da recomendação	Status de implementação da recomendação
899756	817228	2.1.2 Fragilidades na Gestão de Riscos do FAT.	Recomendação 4: Ao Codefat - Deliberar, em conjunto com o Ministério da Economia, acerca da conveniência e oportunidade de se estabelecer Política de Gestão de Riscos específica do FAT, ou utilizar a Política de Gestão de Riscos do Ministério da Economia. Após a definição da estratégia de atuação, implementar medidas para garantir a atuação integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no Planejamento Estratégico.	Pendente de implementação. Considerando as recentes alterações organizacionais que levaram a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência a partir da estrutura anteriormente transferida ao Ministério da Economia, fato que impacta nas atividades das Secretarias e necessidades de redesenho da estrutura organizacional entre outras medidas, o prazo para implementação da recomendação foi dilatado, conforme solicitado pela Unidade Auditada.
899757	817228	2.1.2 Fragilidades na Gestão de Riscos do FAT.	Recomendação 5: Ao Codefat - Após a definição da estratégia de atuação, estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, estrutura de gerenciamento de riscos do FAT de acordo com os elementos constantes da IN MP/CGU nº 01/2016, que garanta atuação integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no Planejamento Estratégico.	Pendente de implementação. Considerando as recentes alterações organizacionais que levaram a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência a partir da estrutura anteriormente transferida ao Ministério da Economia, fato que impacta nas atividades das Secretarias e necessidades de redesenho da estrutura organizacional entre outras medidas, o prazo para implementação da recomendação foi dilatado, conforme solicitado pela Unidade Auditada.
899758	817228	2.2.1 Fragilidades nos controles internos relativos ao reconhecimento, mensuração e	Recomendação 6: À SEPRT, em conjunto com a SE, desenvolver e implementar metodologia para garantir o reconhecimento, a mensuração e a	Atendida.

Tarefa e-aud	Relatório de Auditoria	Achado	Descrição da recomendação	Status de implementação da recomendação
		evidenciação das despesas com Seguro-Desemprego.	evidenciação das despesas do Seguro-Desemprego, em conformidade ao regime de competência, apropriando ao resultado do exercício, por exemplo, as provisões administrativas, provisões judiciais e as parcelas de Seguro-Desemprego já aprovadas mais ainda não pagas. Realizar os ajustes necessários e evidenciar a metodologia utilizada e os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.	
899759	817228	2.2.2 Fragilidades nos controles internos relativos à gestão do Abono Salarial.	Recomendação 7: À SEPRT - Apresentar plano de ação para correção das fragilidades relacionadas à supervisão do processo de identificação de beneficiários do Abono Salarial que aborde, dentre outros aspectos, o acesso às bases de dados necessárias a adequada confirmação da elegibilidade dos beneficiários do abono e, ainda, eventuais medidas adotadas para mitigar os riscos identificados pela auditoria no caso de atraso e/ou impossibilidade de desenvolvimento do sistema próprio.	Pendente de implementação. A Unidade Auditada informou a implementação do Sistema de Identificação do Abono Salarial para identificação do Abono Salarial, ano-base 2020, previsão de pagamento em 2022, motivo pelo qual, de acordo com o posicionamento, prescinde do aludido plano de ação. Todavia, não resta comprovado se o sistema desenvolvido pela Dataprev está plenamente implementado e em operação.
899760	817228	2.2.3 Fragilidades na gestão financeira do FAT.	Recomendação 8: Ao Codefat, em conjunto com o Departamento de Gestão de Fundos, apresentar plano de ação para a implementação de atividades de controles internos, conforme IN MP/CGU nº 01/2016.	Pendente de implementação. Não foram comunicadas eventuais providências adotadas.
899761	817228	2.2.4 Evidenciação de transações intragrupo na	Recomendação 9: À SE - Divulgar, nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis	Atendida.

Tarefa e-aud	Relatório de Auditoria	Achado	Descrição da recomendação	Status de implementação da recomendação
		Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP, prejudicando o entendimento do resultado do exercício.	do Fundo, quadros que evidenciem a exclusão das transações entre unidades gestoras do FAT nos grupos "Transferências e Delegações Concedidas" e "Transferências e Delegações Concedidas" da DVP, de forma a contribuir com uma melhor compreensão da situação patrimonial e financeira do Fundo.	
964324	899784	2.1.1 Bens patrimoniais não pertencentes ao FAT contabilizados em seu Ativo: estoques, imobilizado e intangível.	Recomendação 1: Realizar, após processo de inventário e reavaliação ou teste de recuperabilidade, o desreconhecimento (baixa) do ativo do FAT em relação aos bens constantes do Imobilizado, Intangível e em Estoques, em contrapartida ao reconhecimento no ativo do Ministério da Economia.	Pendente de implementação. A contabilização dos referidos ativos no balanço do FAT gerou distorções nas demonstrações contábeis no exercício sob exame, assim como no exercício de 2020, conforme achado nº 2.1.1 do presente relatório.
964327	899784	2.1.2 Ausência de execução orçamentária nas aplicações de recursos em Depósitos Especiais.	Recomendação 2: Instituir plano de ação, no prazo de 90 dias, em conjunto com os demais atores envolvidos, a exemplo dos órgãos centrais do sistema de planejamento e orçamento e contabilidade da União, com vistas a realizar o planejamento e a execução orçamentária dos Depósitos Especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à União.	Pendente de implementação. Em sua manifestação a Unidade endossa a Nota Técnica da SOF, na qual são apresentados argumentos divergentes aos fatos apontados pela CGU. Assim, foi elaborada Nota Técnica pela CGU, com análise da manifestação apresentada. A partir dos argumentos apresentados na referida Nota Técnica, o posicionamento da CGU foi mantido, razão pela qual houve registro do achado 2.2.1 neste relatório, sem a emissão de nova recomendação, permanecendo esta recomendação em monitoramento até que a Unidade emita posicionamento definitivo acatando ou não a recomendação. Caso a unidade opte por não atender a recomendação o monitoramento será finalizado com assunção dos riscos pelo gestor.

Tarefa e-aud	Relatório de Auditoria	Achado	Descrição da recomendação	Status de implementação da recomendação
964349	899784	2.2.1 Classificação inadequada dos Depósitos Especiais no Balanço Patrimonial.	Recomendação 3: Classificar os créditos a receber do FAT, particularmente os depósitos especiais, em circulante e não circulante, em conformidade com a expectativa de recebimento.	Monitoramento encerrado face assunção de risco pela gestão. Não obstante os alertas a respeito das oportunidades de aperfeiçoamento da estratégia de contabilização dos Depósitos Especiais, a Unidade Auditada optou pela manutenção do roteiro contábil em uso no exercício sob exame. Vale ressaltar, por fim, que o impacto do não atendimento da recomendação nas demonstrações do FAT e, por consequência, nos demonstrativos da União, serão considerados na emissão da opinião sobre as peças, na linha do achado 2.2.1 do relatório.
964351	899784	2.3.1 Inconformidade na execução orçamentária do Abono Salarial.	Recomendação 4: Atualizar as rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial de modo que seja atendido o princípio da anualidade orçamentária, considerando, dentro outros, os seguintes aspectos: (i) realização dos empenhos do exercício corrente com base no processo de apuração da Rais relativa ao exercício anterior; (ii) inscrição em restos a pagar processados dos valores a serem pagos no exercício seguinte, de acordo com o cronograma estabelecido em Resolução do Codefat; (iii) realização da baixa das obrigações patrimoniais registradas em decorrência do regime de competência, de modo a evitar a dupla contagem das obrigações.	Pendente de implementação. Verificou-se que a mudança no processo de apuração da RAIS e no cronograma de pagamento pelo CODEFAT provocou a prorrogação do empenho das despesas do benefício, pois a saída de caixa ainda é o fato gerador considerado pelo FAT para o reconhecimento da despesa pública, em contraposição ao princípio da anualidade previsto na Lei 4.320/64 e à recomendação. Tal situação, como demonstrado no presente relatório, provocou distorções nas Demonstrações do FAT. Assim, conclui-se que a recomendação está pendente de implementação.
964357	899784	2.2.3 Evidenciação inadequada de Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas.	Recomendação 5: Estabelecer procedimentos de controle interno contábeis para assegurar que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	Atendida.

Tarefa e-aud	Relatório de Auditoria	Achado	Descrição da recomendação	Status de implementação da recomendação
			sejam elaboradas de acordo com as exigências básicas de estrutura e conteúdo estabelecidas no Mcasp, Parte V, e na NBC TSP 11.	
964360	899784	2.1.1 Bens patrimoniais não pertencentes ao FAT contabilizados em seu Ativo: estoques, imobilizado e intangível. 2.1.2 Ausência de execução orçamentária nas aplicações de recursos em Depósitos Especiais. 2.1.3 Ausência de provisionamento de ações judiciais e administrativas. 2.2.1 Classificação inadequada dos Depósitos Especiais no Balanço Patrimonial. 2.2.2 Classificação inadequada do Passivo do Abono Salarial.	Recomendação 6: Evidenciar nas notas explicativas às demonstrações contábeis do FAT de 2021 o resultado dos ajustes recomendados no Relatório de Auditoria, conforme item 8.2, alínea 'd', inciso iv, Parte V, do Mcasp 8ª ed.	Atendida.

Quadro 4 – Monitoramento de recomendações CGU – posição na data de 02.03.2022

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU.

Apêndice II - Análise da manifestação da unidade auditada.

As unidades do Ministério do Trabalho e Previdência não se manifestaram sobre o teor do Relatório Preliminar após a busca conjunta de soluções. As áreas e a Assessoria de Controle Interno foram então notificadas, por e-mail, sobre a ausência de manifestação, de modo a confirmar o fato, e a resposta foi de que nenhuma unidade tinha comentários acerca do Relatório Preliminar.

No entanto, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), apresentou discordância de alguns pontos abordados no Relatório Preliminar. . A seguir será feita análise da manifestação da STN (A manifestação do órgão central de contabilidade está reproduzida, no seu inteiro teor, no anexo I).

1 Introdução

Trata-se da análise da resposta encaminhada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), contida na Nota Técnica SEI n. 12312/2022/ME, da CCONT/SUCON/STN/MF-DF ME, na qual a Unidade apresenta manifestação acerca dos apontamentos feitos nos itens 2.1.2 e 2.1.3 do relatório preliminar de Auditoria Anual de Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), relatório 1020673.

Os apontamentos, constantes dos itens 2.1.2 e 2.1.3 do relatório de auditoria, se referem a distorções no Balanço Orçamentário do FAT.

O achado 2.1.2, em resumo, demonstra que a unidade, em que pese ter homologado despesas do Seguro-Desemprego, não realizou o empenho e liquidação correspondentes, implicando em subavaliação das despesas no Balanço Orçamentário e dos ingressos relativos à Inscrição dos RP Processados do Balanço Financeiro.

O achado 2.1.3, em resumo, demonstra que a unidade, sobretudo em função de postergação no processamento das despesas do Abono Salarial, não realizou o empenho e inscrição em restos a pagar no ano em que os trabalhadores adquiriram o direito ao benefício, implicando em subavaliação das despesas no Balanço Orçamentário e dos ingressos relativos à Inscrição dos RP Processados do Balanço Financeiro, além de terem empenhado despesas relativas ao ano base anterior, o que resultou em superavaliação do Balanço Orçamentário.

2 Resumo da manifestação

A manifestação da unidade apresentada posicionamento diverso ao apresentado pela CGU nos itens 2.1.2 e 2.1.3 do relatório de auditoria.

Em resumo, o argumento apresentado é que não houve distorções no Balanço Orçamentário já que o *“Balanço Orçamentário tem por objetivo único e exclusivo evidenciar as receitas e despesas previstas no Orçamento Público”*. A partir dessa linha de raciocínio apresenta os seguintes argumentos

Argumentos relativos ao item 2.1.2:

- A distorção apontada pela CGU não ocorre pois o Balanço Orçamentário tem como finalidade apenas evidenciar a execução das despesas e receitas.
- A distorção apontada pela CGU refere-se à Lei Orçamentária Anual (LOA), mesmo assim não é absoluta pois as rubricas orçamentárias são passíveis de remanejamento.

Argumentos relativos ao item 2.1.3:

- Não havia condições efetivas de o gestor empenhar e liquidar despesas no montante de R\$ 2,6 bilhões, já que não havia dotação suficiente na LOA, e a execução de tais despesas implicaria em descumprimento à Constituição Federal e Lei 4.320.

3 Análise

A argumentação apresentada pela STN, por meio da Nota Técnica da CCONT/SUCON/STN/MF-DF ME, apresenta, em resumo, uma visão formal acerca do Balanço Orçamentário. Nessa visão, o Balanço Orçamentário seria uma mera peça que reproduz a previsão dos créditos da LOA e sua respectiva execução.

No entanto, a NBC TSP EC (item 9) traz o seguinte entendimento:

Devido à importância do orçamento público aprovado, as informações que possibilitam aos usuários compararem a execução orçamentária com o orçamento previsto facilitam a análise quanto ao desempenho das entidades do setor público. Tais informações instrumentalizam a prestação de contas e a responsabilização (accountability) e fornecem subsídios para o processo decisório relativo aos orçamentos dos exercícios subsequentes. A elaboração de demonstrativo que apresenta e compara a execução do orçamento com o orçamento previsto é o mecanismo normalmente utilizado para demonstrar a conformidade com os requisitos legais relativos às finanças públicas. As necessidades dos usuários quanto às informações orçamentárias são discutidas no Capítulo 2

Assim, a comparação entre os valores do orçamento aprovado e a execução orçamentária fornece elementos para análise de desempenho das entidades do setor público, possibilitam a *accountability* dos recursos e fornecem subsídios para processo decisório em exercícios subsequentes.

Dessa forma, se for adotada a visão da STN, qual seja, de que o Balanço Orçamentário se prestaria somente para fazer uma comparação daquilo que foi previsto com o executado, desconsiderando os fenômenos econômicos efetivamente ocorridos, esta peça não serviria para realização de uma efetiva comparação entre previsto e realizado, propiciando uma avaliação de desempenho e subsídio ao processo decisório relativo aos orçamentos subsequentes.

No mesmo sentido, a NBC TSP EC (item 2.2), prevê que a elaboração e divulgação da informação contábil devem levar em conta a necessidade informacional dos usuários da informação, não sendo as demonstrações contábeis um fim em si mesmas. Essa mesma visão é enfatizada no item 2.4 da NBC TSP EC, destacado a seguir:

Item 2.4 - Consequentemente, os RCPGs devem ser elaborados e divulgados, principalmente, para atender às necessidades de informações dos usuários dos serviços e dos provedores de recursos, quando estes não detêm a prerrogativa de exigir que a entidade do setor público divulgue as informações que atendam às suas necessidades específicas. Os membros do poder Legislativo são também usuários primários dos RCPGs e utilizam extensiva e continuamente esses relatórios enquanto atuam como representantes dos interesses dos usuários de serviços e dos provedores de recursos. Assim, para os propósitos desta estrutura conceitual, os usuários primários dos RCPGs são os usuários dos serviços e seus representantes e os provedores de recursos e seus representantes (doravante identificados como usuários dos serviços e provedores de recursos, a não ser que sejam identificados de outra forma).

Logo, conforme se verifica da Estrutura Conceitual, as informações contábeis de natureza orçamentária devem fornecer informações úteis aos usuários da informação, não só para prestação de contas, mas também para análise de desempenho. Assim, a visão apresentada pelo órgão central de contabilidade não encontra respaldo na Estrutura Conceitual, que é a norma que estabelece as diretrizes gerais, inclusive para interpretação e aplicação das demais normas contábeis.

Conforme apontado pela CGU, no caso do Seguro-Desemprego, item 2.1.2, a despesa orçamentária efetivamente foi assumida, pois houve um ato emanado de autoridade competente que criou para o Estado obrigação de pagamento (art. 58 da Lei n. 4.320/1964) e os gestores verificaram o direito adquirido pelos beneficiários da política tendo por base os títulos e documentos comprobatórios, o que, efetivamente, caracteriza o ato de liquidação das despesas (art. 63 da Lei n. 4.320/1964). No entanto, em que pese a execução da despesa orçamentária ter ocorrido, a unidade não adotou as medidas administrativas necessárias para solicitar créditos adicionais, impossibilitando o registro do empenho no Siafi, além de distorções no Balanço Orçamentário, descumprimento da Lei 4.320 (conforme apontado no item 2.3.2 do relatório de auditoria 1020673).

No caso da distorção relativa ao Abono Salarial, item 2.1.3, a situação é similar, já que há um ato legal que criou para o Estado obrigação anual de pagamento, não tendo sido registrado o empenho no Siafi e a inscrição dos valores em restos a pagar não processados, pois não havia créditos orçamentários disponíveis.

Do mesmo modo, verifica-se que a justificativa não é plausível considerando a legislação e as normas contábeis vigentes, pois como visto o fato gerador da despesa orçamentária (visão de caixa + regime de comprometimento do crédito) está caracterizado de forma inequívoca.

Como evidenciado no trabalho, as obrigações já eram de conhecimento da gestão e o evento já teria ocorrido, não sendo adequado o empenho em exercício posterior, ainda que seja utilizado o elemento de despesa 92.

A NBC TSP EC, nesse sentido, define que o atendimento das obrigações relacionadas à prestação de contas e responsabilização (accountability) requer o fornecimento de informações sobre a gestão dos recursos da entidade confiados com a finalidade de prestação de serviços aos cidadãos e aos outros indivíduos, bem como a sua adequação à legislação,

regulamentação ou outra norma que disponha sobre a prestação dos serviços e outras operações.

Nos casos evidenciados, os empenhos das despesas não foram registrados pela existência de um controle do Siafi que impede o registro de obrigações em montante superior à dotação orçamentária autorizada pelo Congresso Nacional. A existência de tal controle serve para que os gestores públicos se eximam de realizar despesas discricionárias ou demandem, nos termos legais, créditos adicionais e não como uma justificativa para que as despesas orçamentárias efetivamente ocorridas deixem de ser evidenciadas.

Conforme o item 8.29 da NTC TSP EC “Todas as transações materiais, eventos e outros itens reportados são apresentados de maneira que transmitam a sua essência em vez da sua forma jurídica ou outra forma, de modo que as características qualitativas da relevância e da representação fidedigna sejam alcançadas.”. Verifica-se, portanto, que o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro devem retratar a realidade dos fenômenos ocorridos, independente da formalidade jurídica.

Além da NBC TSP EC, é importante destacar o que descreve a Lei nº 4.320/1964, em seu art. 90: “A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.”. A despesa realizada é aquela que efetivamente foi autorizada pela gestão e não aquela que, por limites dos sistemas de informações, não foram registradas na contabilidade.

O fato de haver previsão legal de que não se tenha excesso de despesa orçamentária, não quer dizer que na prática ela não possa ocorrer. O texto legal é um mitigador para aquele risco, indicando, inclusive consequências quando da ocorrência dessa prática. Contudo, quando tal mecanismo não for capaz de evitar o excesso de despesa, esse excesso de execução orçamentária não deve ser ocultado nas demonstrações contábeis. E é justamente tal excesso que constitui a distorção, ou seja, a diferença entre o que deveria ter sido evidenciado de acordo com o padrão vigente e aquilo que de fato foi evidenciado pela entidade.

Outro ponto importante, se refere à evidenciação do passivo no Balanço Patrimonial, pois essa evidenciação também precisa estar compatível com a Lei nº 4.320/1964. A evidenciação das obrigações da entidade pública precisa obedecer tanto às normas contábeis quanto às normas orçamentárias. Do mesmo modo que apenas a emissão do empenho não é suficiente quando há uma obrigação presente, o reconhecimento da provisão não desonera da correta evidenciação orçamentária. Ademais, considerando que a provisão tem atributo “P” (ativo permanente, na visão da Lei nº 4.320/1964), haveria um erro de classificação, pois como o empenho se fazia necessário, o atributo da conta deveria ser “F” (ativo financeiro, na visão da Lei nº 4.320/1964), visto que já fora iniciado a execução da referida despesa orçamentária.

Acerca da utilidade da informação a NBC TSP EC prevê o seguinte:

Item 3.10 - Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa

fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica.

Item 3.12 - A omissão de algumas informações pode fazer com que a representação do fenômeno econômico ou outro qualquer seja falsa ou enganosa, não sendo útil para os usuários dos RCPGs.

Portanto, para que seja útil a informação contábil deve representar o fenômeno econômico, e não apenas a formalidade legal. A análise do órgão central de contabilidade, conforme amplamente discutido, traz uma visão que desconsidera a essência da transação. Caso essa interpretação seja levada a cabo, despesas executadas sem respaldo orçamentário não seriam consideradas distorções no Balanço Orçamentário, de forma que este estaria representando apenas os dados inseridos no Sistema Siafi, sem refletir a realidade dos fatos econômicos.

ANEXOS

Anexo I – Manifestação da Unidade Auditada

Anexo II - NOTA TÉCNICA Nº 407/2022/DITRE/CGPEC/DE/SFC

Anexo I



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Contabilidade Pública
Coordenação-Geral de Contabilidade da União

Nota Técnica SEI nº 12312/2022/ME

Assunto: **Fundo de Amparo ao Trabalhador. FAT. Demonstrações Contábeis. Exercício de 2021. Controladoria-Geral da União. CGU. Relatório de Avaliação nº 1020673. Preliminar. Comentários.**

Senhor Coordenador-Geral,

1. Faz-se referência ao Relatório de Avaliação nº 1020673, por meio da qual a Controladoria-Geral da União (CGU) consignou os resultados da auditoria por ela realizada no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), especificamente em suas demonstrações contábeis relativas ao exercício financeiro de 2021.
2. Deste modo, considerando que algumas das constatações apontadas referem-se a possíveis distorções na evidenciação de informações relativas a despesas públicas no Balanço Orçamentário, cabe a esta Secretaria do Tesouro Nacional (STN) consignar algumas observações acerca desses apontamentos, em especial os apontamentos feitos nos itens 2.1.2 e 2.13 daquele relatório preliminar de avaliação.
3. Isso porque, como se sabe, a STN exerce atualmente as competências de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, conforme prescrevem o art. 17, inciso I, da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e o art. 6º, inciso I, do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, sendo responsável pela atualização dos anexos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, dentre eles aqueles relativos às demonstrações contábeis previstas nos anexos 12 a 15 da última lei citada, conforme atribui o art. 7º, inciso XXIV, do dito decreto. Para melhor compreensão, a seguir serão transcritos os dispositivos legais ora mencionados:

Lei nº 10.180, de 2001

Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:

I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central; (sem destaques no original)

Decreto nº 6.976, de 2009

Art. 6º Integram o Sistema de Contabilidade Federal:

I - a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como órgão central; e

Art. 7º Compete ao órgão central do Sistema de Contabilidade Federal:

...

XXIV - exercer as atribuições definidas pelo art. 113 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, a saber: atender a consultas, coligir elementos, promover o intercâmbio de dados informativos, expedir recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizar, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram aquela Lei; (sem destaques no original)

Lei nº 4.320, de 1964

Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. (sem destaques no original)

4. Então, este expediente não visará discutir ou interpretar premissas utilizadas na aferição da distorção calculada, uma vez que tal assunto refere-se única e exclusivamente às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (NBC TA), em especial a NBC TA 450 - Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria.

5. Porém, como as distorções apuradas versam sobre valores que deveriam ou não ser evidenciados em demonstrações contábeis, em especial o Balanço Orçamentário, há a necessidade de se consignar os entendimentos necessários à adequada interpretação das informações lá evidenciadas, lembrando que a estrutura do referido balanço no exercício de 2021 encontra-se disciplinada na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (STN, 2018, p.p. 415-428).

6. Em síntese, as constatações feitas naquele relatório versam sobre uma possível subavaliação da execução das despesas públicas evidenciada no Balanço Orçamentário do FAT de 2021, já que, por exemplo, havia passivos da ordem de R\$ 2,6 bilhões relativos a seguro-desemprego reconhecidos no Balanço Patrimonial, os quais, em regra, deveriam ter sido acompanhados da respectiva execução orçamentária.

7. Ainda, o apontamento é sustentado nos artigos 58 e 63 da Lei nº 4.320, de 1964, sendo argumentado que, havendo obrigação constatada e reconhecida contabilmente, haveria também condições para o empenho e liquidação da respectiva despesa, situações que deveriam ter sido evidenciadas no Balanço Orçamentário do FAT, na opinião relatada naquele relatório.

8. Em que pese o reconhecimento desses passivos no Balanço Patrimonial, ante a constatação do direito de terceiros de receberem os benefícios sociais tratados no relatório, conforme premissas estabelecidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), importante ressaltar que o Balanço Orçamentário tem por objetivo evidenciar as receitas e despesas previstas no Orçamento Público em confronto com as realizadas, conforme preconiza o art. 102 da Lei nº 4.320, de 1964, satisfazendo assim o disposto no item 1 da NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, aspecto este ressaltado expressamente pelo item 2.1 do Capítulo 2 da Parte V da 8ª edição do MCASP (STN, 2018, p.p. 415-416). Para melhor compreensão, a seguir serão transcritos os dispositivos normativos ora citados:

Lei nº 4.320, de 1964

Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. (sem destaques no original)

NBC TSP 13

Objetivo

1. Esta norma exige a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento, a ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente e, em razão disto, submetem-se à prestação de contas e responsabilização (accountability). Esta norma também exige a divulgação das razões das diferenças materiais entre os valores realizados e os orçados. O atendimento das exigências desta norma deve garantir que as entidades do setor público cumpram suas obrigações de prestação de contas e responsabilização e aprimorem a transparência das suas demonstrações contábeis pela apresentação (a) da conformidade com o orçamento aprovado, quando tenham a

obrigatoriedade de publicá-lo; e (b) no caso em que o orçamento e as demonstrações contábeis forem elaborados sob o mesmo regime, o desempenho da entidade no sentido de alcançar os resultados orçados. (negrito no original e sublinhas nossas)

MCASP

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2.1. INTRODUÇÃO

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, para fins de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

A Lei 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável. (negrito no original e sublinhas nossas)

9. Deste modo, ante as disposições supratranscritas, fica claro que o Balanço Orçamentário tem por objetivo único e exclusivo evidenciar as receitas e despesas previstas no Orçamento Público, confrontando-as com os valores efetivamente realizados.

10. Então, partindo da premissa de que o Orçamento Público no Brasil deve ser instituído por meio de lei, cuja proposição deve partir do Poder Executivo, nos termos do art. 165, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no qual deve constar todas as receitas e despesa do governo executáveis no período de um exercício financeiro, conforme prescrevem o caput do art. 3º e o art. 4º, combinados com o princípio da anualidade previsto expressamente no caput do art. 2º, todos da Lei nº 4.320, de 1964, fica claro que o Balanço Orçamentário se presta apenas a evidenciar as despesas e receitas que foram previstas na Lei Orçamentária Anual, bem como a realização dos respectivos valores no exercício financeiro a que refere o orçamento. Para melhor compreensão, a seguir serão transcritos os dispositivos constitucional e legal ora mencionados:

Constituição Federal de 1988

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais. (sem destaques no original)

Lei nº 4.320, de 1964

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

...

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. (sem destaques no original)

11. Então, se o montante de determinada despesa não foi fixado na Lei Orçamentária Anual, seja por meio de dotação inicial ou através de créditos adicionais, nos termos do art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964, não há condições efetivas de se asseverar a subavaliação de despesas orçamentárias, uma vez que, como dito, o Balanço Orçamentário visa única e exclusivamente evidenciar a previsão e a execução de receitas e despesas do exercício financeiro a que se refere o orçamento.

12. Então, considerando o objetivo do Balanço Orçamentário, a possível subavaliação constatada e apontada no relatório de avaliação em questão refere-se ao Orçamento Público, e não ao instrumento que é utilizado para evidenciar sua execução. Mas mesmo neste caso a subavaliação na previsão de despesas no orçamento não é absoluta pois, como se verá nos parágrafos seguintes, por ter sua origem num projeto de lei, as rubricas orçamentárias são passíveis de supressão e remanejamentos para outras despesas.

13. Como colocado, a Lei Orçamentária Anual surge de proposta do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 165, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Por seu turno, tal proposta é apresentada ao Poder Legislativo para a sua apreciação, uma vez que, na União, a competência para dispor sobre a referida lei é do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, nos termos do art. 48, inciso II, da referida Constituição, cujo teor transcreve-se a seguir:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

...

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; (sem destaques no original)

14. Ao ser submetido à apreciação e deliberação do Congresso Nacional, importante esclarecer que o projeto de lei orçamentária é submetido ao crivo da Comissão Mista de Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização, conforme determina o art. 166, § 1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988. A seguir será transcrito o dispositivo ora mencionado, com vistas a uma melhor compreensão do tema:

Constituição Federal de 1988

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; (sem destaques no original)

15. Durante a apreciação do projeto de lei orçamentária, é possível aos membros do Congresso Nacional apresentarem emendas ao texto, inclusive emendas que visem a criação de outras despesas, estas últimas desde que indiquem a anulação de outras, conforme prescreve o art. 166, §§ 2º e 3º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, cujo teor é transcrito a seguir:

Constituição Federal de 1988

Art. 166. ...

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

...

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou ... (sem destaques no original)

16. Então, pelas disposições constitucionais supratranscritas, mesmo que o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo contemplasse todo o montante necessário ao pagamento de determinada despesa, como seria o caso da subavaliação apresentada no relatório de avaliação em tela, e supondo que os recursos para o pagamento daqueles benefícios fossem remanejados para outras despesas por meio da aprovação de alguma emenda proposta pelo Poder Legislativo, não há condições de se alegar eventuais subavaliações no Balanço Orçamentário, pois este, como explicado, reflete a previsão das receitas e a fixação das despesas aprovada na Lei Orçamentária Anual pelo Congresso Nacional.

17. Então, a tese de que há uma subavaliação na execução de despesas orçamentárias não pode prosperar, já que, mesmo que a obrigação surja de fato no mundo jurídico em favor dos trabalhadores assistidos, o qual deve ser objeto de evidenciação no Balanço Patrimonial, o reflexo do reconhecimento desta obrigação sob o aspecto orçamentário da despesa não é automático, sendo imperativo, para que ele ocorra, que exista suporte orçamentário necessário advindo do Lei Orçamentária Anual.

18. Assim, no caso do apontamento relativo ao seguro-desemprego utilizado neste expediente, não haveria condições efetivas de o gestor público empenhar e liquidar despesas no montante de R\$ 2,6 bilhões, já que não havia dotação suficiente na respectiva Lei Orçamentária Anual.

19. Caso o gestor público agisse como proposto, certamente incorreria na vedação prevista pelo art. 167, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e pelo caput do art. 59 da Lei nº 4.320, de 1964, cujos teores são transcritos a seguir:

Constituição Federal de 1988

Art. 167. São vedados:

...

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; (sem destaques no original)

Lei nº 4.320, de 1964

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (sem destaques no original)

20. A finalizar, verifica-se que a subavaliação apontada no relatório de avaliação em epígrafe deve ser tratada com a devida cautela, já que o Balanço Orçamentário visa evidenciar as receitas e despesas prevista na Lei Orçamentária Anual em confronto com os valores efetivamente realizados no exercício financeiro a que se refere a dita lei.

21. Ademais, o reconhecimento de obrigações sob o aspecto patrimonial guarda relação com a ocorrência de seu fato gerador, devendo ser registrado pela contabilidade independentemente de haver ou

não dotação suficiente para o processamento da despesa orçamentária correspondente, conforme revela o MCASP item 3.4.2 do Capítulo 3 da Parte IV da 8ª edição do MCASP (STN, 2018, p.p. 474-475).

22. Ante o exposto, submete-se este expediente à apreciação e deliberação dessa Coordenação-Geral de Contabilidade da União para que, concordando com o seu teor, encaminhe-o à Subsecretaria de Contabilidade Pública para que o utilize como comentário ao Relatório Preliminar de Avaliação nº 1020673, exarado pela CGU.

À consideração superior.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 407/2022/DITRE/CGPEC/DE/SFC

PROCESSO Nº 00190.109172/2021-91

1. **ASSUNTO**

Análise sobre a manifestação do FAT sobre não ser necessária a execução orçamentária dos Depósitos Especiais.

2. **INTRODUÇÃO**

Trata a presente Nota Técnica da análise da argumentação encaminhada pelo Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT), por intermédio da resposta à recomendação ID 964327 do Relatório 899784/2020, na qual a Unidade informa que não irá proceder à execução orçamentária dos Depósitos Especiais.

Em resumo, a Unidade alega que esses depósitos são efetuados com superávit financeiro (tratando-se de recursos que já passaram pelo orçamento) e, portanto, sua aplicação prescinde de nova execução orçamentária. Complementa que, de acordo com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a implementação do que fora recomendado pela CGU (SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2021):

[...] criaria uma situação atípica, que não encontra paralelo ou situação similar na gestão orçamentária, financeira e contábil da União, estando também em desacordo com o princípio da anualidade orçamentária, e em descumprimento do § 6º do art. 9º da Lei nº 8.019/1990 e do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Na continuação, são apresentados os principais argumentos do FAT, seguida da análise da equipe desta Controladoria-Geral da União (CGU) acerca dos riscos e benefícios das propostas formuladas pela Unidade.

3. **RESUMO DA MANIFESTAÇÃO**

Em sua manifestação, a Unidade endossa a Nota Técnica da SOF (SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 2021), destacando que:

- Os depósitos especiais se limitam a recursos originados de superávit decorrente de recursos arrecadados pela via orçamentária e não utilizados, cuja aplicação é autorizada pela Lei nº 8.019/1990;
- Como se tratam de recursos oriundos de superávit, não haveria a necessidade de nova execução orçamentária. Pelo contrário, criaria uma situação atípica e em desacordo com o princípio da anualidade orçamentária, com o parágrafo 6º do art. 9º da Lei nº 8.019/1990 e com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964;
- Haveria uma imposição de obrigação de execução orçamentária recorrente de uma receita que já foi arrecadada em anos anteriores;
- As aplicações do FAT em depósitos especiais são feitas diretamente das disponibilidades financeiras do respectivo fundo, não sendo sequer despesa (orçamentária ou extraorçamentária); e
- Em caso de manutenção da recomendação, seria criada uma obrigação de envio anualmente de Projeto de Lei de crédito especial financiado por superávit financeiro para o Congresso Nacional, após a publicação da Portaria STN de superávit financeiro.

4. ANÁLISE

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Estrutural Conceitual (NBC TSP EC) (item 8.29) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2016):

Todas as transações materiais, eventos e outros itens reportados são apresentados de maneira que transmitam a sua essência em vez da sua forma jurídica ou outra forma, de modo que as características qualitativas da relevância e da representação fidedigna sejam alcançadas.

Nota-se que o reconhecimento e a evidenciação das transações materiais devem considerar a essência econômica da referida transação e não a forma como a transação é feita (princípio da essência sobre a forma). Este princípio é reforçado no conceito de representação fidedigna (item 3.10) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2016): “A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica.”.

Ante a este princípio, conhecido como o ‘primazia da essência sobre a forma’, duas transações que possuem a mesma essência econômica devem ser evidenciadas do mesmo jeito, ainda que possuam formas jurídicas diversas. Por exemplo, a rolagem da dívida pública, mediante resgate de títulos anteriormente emitidos e recebimento pela venda de novos títulos, e a reaplicação de investimento, mediante resgate de investimento feito anteriormente e aplicação em novo investimento, possuem a mesma essência econômica do ponto de vista de movimentação de caixa. Em ambas transações, ocorrem a entrada e a saída simultâneas de caixa e, portanto, devem estar evidenciadas na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Essas transações podem, inclusive, ocasionar aumento das disponibilidades (que na linguagem contábil são, geralmente, caixa e/ou equivalentes de caixa), quando a nova venda de títulos públicos gera um ganho por ágio na emissão ou quando os juros em uma aplicação financeira são positivos. Verifica-se que a simultaneidade de entrada e saída de caixa, ainda que haja ganho na transação, precisa ser corretamente evidenciada e não apenas o resultado líquido da operação (o ganho). De acordo com a NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (item 31), os pagamentos e recebimentos devem ser apresentados em base bruta, com exceção dos fluxos de caixa pagos e recebidos em nome de terceiros, para itens de giro rápido (depósitos à vista, por exemplo) ou para alguns fluxos de caixa de instituições financeiras públicas (itens 32 a 35) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2018).

Analisando-se o primeiro exemplo, a nova emissão e o resgate simultâneos de títulos da dívida pública, verifica-se que se trata de uma entrada e saída de fluxos de caixa de financiamento. De acordo com o modelo brasileiro, segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) (8ª edição, vigente à época do Relatório 899784) (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2018), a entrada de caixa seria reconhecida como um ingresso oriundo de operações de crédito e a saída, como amortização / refinanciamento da dívida.

No quadro a seguir, são apresentadas as regras utilizadas no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) de acordo com IPC (Instrução de Procedimentos Contábeis) 08 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2020), para as entradas e saídas de caixa do primeiro exemplo:

Linha	Campo	Contas Contábeis (PCASP)	Natureza de receitas, Natureza de despesas, Funções e Subfunções (Filtros)	Exclusões
L28	Operações de crédito	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.0.00.00	2.1.xx.xx.xx; 8.1.xx.xx.xx	
L32	Amortização / Refinanciamento da dívida	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.6.xx.xx.xx	4.6.90.71.xx; 4.6.90.72.xx; 4.6.90.76.xx; 4.6.90.77.xx; 4.6.90.73.xx; 4.6.90.74.xx; 4.6.90.75.xx Filtro Função: 28; Subfunção: 841, 842, 843 e 844

Quadro 1 - Regras para a DFC para os itens relacionados com a rolagem da dívida.

Verifica-se que a movimentação de caixa é capturada por meio da execução orçamentária (contas 6.2.1.x.x.xx.xx – Execução da Receita e 6.2.2.1.3.04.00 – Crédito Empenhado Liquidado Pago, 6.3.1.4.0.00.00 – RP Não Processados Pago, e 6.3.2.2.0.00.00 – RP Processados Pago). Tal situação é possível, pois os estágios de pagamento das despesas públicas e de recebimento das receitas públicas são, em essência, movimentações de saídas e entradas de caixa e equivalentes de caixa, respectivamente.

Quando ocorre a emissão de novos títulos, há a execução orçamentária na natureza de receita 2.1.00.00.00 (Operações de Créditos) e quando há o resgate de títulos anteriormente emitidos, há a execução orçamentária na natureza de despesa 460000 (Amortização / Refinanciamento da Dívida).

Passando para o caso em tela, que foi inicialmente apresentado como segundo exemplo, o resgate e a nova aplicação dos Depósitos Especiais são uma saída e uma entrada de fluxos de caixa de investimento. Recorrendo-se ao MCASP (8ª edição) (SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, 2018), a aplicação seria apresentada como “Aquisição de ativo não circulante” e o resgate, como “Alienação de bens”. Na continuação, são apresentadas as regras utilizadas no SIAFI de acordo com a IPC 08 (SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, 2020), para as entrada e saída de caixa do segundo exemplo:

Linha	Campo	Contas Contábeis (PCASP)	Natureza de receitas, Natureza de despesas, Funções e Subfunções (Filtros)	Exclusões
L19	Alienação	(+) 6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.3.0.00.00 (+)	2.2.xx.xx.xx; 8.2.xx.xx.xx	de bens (-)
L23	Aquisição de ativo não circulante	6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.4.xx.51.xx; 4.4.xx.52.xx; 4.4.xx.61.xx; 4.5.xx.61.xx; 4.5.xx.63.xx; 4.5.xx.64.xx; 4.5.xx.65.xx	44.32.51; 44.32.52; 45.32.61; 45.32.64; 45.32.65; 44.42.51; 44.42.52; 45.42.64; 44.50.51; 44.50.52; 44.80.51; 44.80.52; 44.91.51; 44.91.52; 45.91.61; 45.91.65

Quadro 2 - Regras para a DFC para os itens relacionados com o resgate e a aplicação em investimentos no Governo Federal.

Conforme explicado anteriormente, a movimentação de caixa para os itens do segundo exemplo, também, é feita por meio da execução orçamentária, pois no modelo brasileiro, em *stricto sensu*, o ingresso da receita e o desembolso da despesa são movimentações de fluxos de caixa e equivalentes de caixa. Quando do resgate do investimento, deve ser executada a natureza de receita 2.2.11.00.00 (Alienação de Títulos Mobiliários) e quando da aplicação do investimento, deve ser executado a natureza de despesa 44906499 (Outros Direitos).

Nota-se que, do ponto de vista teórico, tanto a NBC TSP 12 e o MCASP, quanto as regras inseridas no SIAFI, atendem ao princípio da essência sobre a forma. Independentemente das idiossincrasias dos primeiro e segundo exemplos, na essência se tratam de entrada e saída simultâneas de caixa e por isto são apresentadas na DFC, respeitada suas respectivas tipologias (uma envolve fluxos de financiamento, enquanto a outra, fluxos de investimento). Para cumprir tais requisitos, as regras do SIAFI deixam claro que identificação de tais fluxos de caixa tem como fato gerador a execução orçamentária do ingresso da receita e do desembolso da despesa, cujas respectivas naturezas foram claramente identificadas na discussão anteriormente apresentada.

Fica evidente que a recomendação feita por esta CGU não inova em matéria contábil-orçamentária. Não se trata de criar uma situação atípica, como alegado pelo FAT, mas de recomendar a adoção de critério que foi estabelecido pela aplicação das NBC TSP e da Lei nº 4.320/1964. As regras orçamentárias (vide as naturezas de receitas e despesas citadas) e as regras contábeis (vide as tipologias de fluxos de caixa) são os critérios utilizados, por esta CGU, que deram origem à recomendação.

Não há a atipicidade alegada, visto que há tratamento previsto para tais casos. Na prática, o FAT está deixando de evidenciar todos os fluxos de caixa de investimento, relacionados com os Depósitos Especiais. A evidenciação em base líquida, no caso em tela a apresentação apenas dos ganhos obtidos, reduz a transparência dessas operações para a sociedade brasileira. Ademais, está em desacordo com a Lei nº 4.320/1964.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964 (art. 103) (BRASIL, 1964):

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Percebe-se que a Lei nº 4.320/1964 segregou a movimentação das disponibilidades de uma entidade pública em orçamentária e extraorçamentária. As movimentações extraorçamentárias, como o próprio nome diz, são aquelas que não dependem de execução orçamentária e são caracterizadas por um ingresso simultâneo de um direito (ativo) e de uma obrigação (passivo), que em momento futuro será devolvido ao terceiro depositante, ocorrendo de forma, também, simultânea a baixa do ativo e passivo, em igual montante.

No caso dos Depósitos Especiais ficou evidente no Relatório 899784, que tais aplicações não são movimentações extraorçamentárias, pois não há o surgimento simultâneo de um ativo e de um passivo. Quando da ocorrência de uma nova aplicação, há redução das disponibilidades do FAT e aumento de outro ativo, o investimento. Quando do resgate, há aumento das disponibilidades do FAT e redução do ativo de investimento. Como não há o surgimento de uma obrigação para com um terceiro (um passivo), fica evidente que tais movimentações não podem ocorrer fora do orçamento, sendo, portanto, uma movimentação orçamentária.

Na Lei nº 4.320/1964, o conceito de despesa orçamentária (art. 58) é diferente do conceito adotado pela NBC TSP, baseado no regime de competência. A despesa orçamentária corresponde a todas as obrigações de pagamento do Estado, incluídas no orçamento e cuja execução se inicia com o empenho, ato emanado por autoridade competente que cria tal obrigação. A despesa por competência representa o consumo de benefícios futuros ou de potencial de serviço. Deste modo, a compra de um bem móvel é uma despesa orçamentária (ao adquirir o bem, o Estado assume a obrigação de pagar o fornecedor), mas não é uma despesa por competência, pois não há consumo de benefícios futuros ou de potencial de serviço (apenas a troca de um ativo por outro).

Nota-se que a aplicação de recursos do FAT atende sim ao conceito da despesa orçamentária, previsto na Lei nº 4.320/1964. Ao decidir por realizar a aplicação, o FAT assume a obrigação de ‘pagar’ (entregar suas disponibilidades) ao agente financeiro que fará tal aplicação. Se não ocorrer o pagamento, não haverá investimento. Não se trata de uma despesa por competência, nem da compensação de um ativo com um passivo, de igual valor (o que ocorre nas movimentações extraorçamentárias).

De igual modo, ocorre que a receita orçamentária nem sempre atende ao conceito de receita por competência estabelecido pelas NBC TSP. Segundo a Lei nº 4.320/1964 (art. 51), qualquer recolhimento de caixa que não seja um ingresso extraorçamentário, representa uma receita orçamentária. A receita por competência representa o aumento de benefícios futuros ou de potencial de serviço. Por este motivo, a venda de um bem pelo mesmo valor que está reconhecido no Balanço Patrimonial, é uma receita orçamentária, mas nunca será uma receita por competência.

Com o resgate das aplicações do FAT ocorre o mesmo. Ao decidir por resgatar os recursos aplicados anteriormente, haverá um recolhimento de caixa para a unidade e, portanto, uma receita orçamentária. Não é somente os juros e atualização monetária pagos pelas instituições financeiras que são receitas orçamentárias, mas sim, todo e qualquer ingresso nas disponibilidades da entidade. Como o aumento das disponibilidades não é seguido por aumento do passivo, em igual valor, resta evidente que não se trata de movimentação extraorçamentária.

Além das aplicações e resgates dos Depósitos Especiais terem natureza orçamentária, é de suma importância destacar que não há previsão na Lei nº 4.320/1964 para que os recursos oriundos de superávit sejam executados de modo extraorçamentário. Pelo contrário, a referida Lei, no inciso I do § 1º do artigo 43 (BRASIL, 1964), estabelece que o “superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior” é uma das fontes para a “abertura dos créditos suplementares e especiais”.

Nota-se que a regra é que o superávit financeiro seja novamente alocado ao orçamento, como fonte de financiamento de créditos suplementares ou especiais, e esteja sujeito a nova execução orçamentária. Não há artigo na Lei nº 4.320/1964 que dispense um recurso que tenha sido arrecadado (que já tenha ‘passado’ pela execução orçamentária) de ‘passar’ por nova execução. Logo, não procede o argumento apresentado pelo FAT, pois se assim fosse, o superávit financeiro apurado em qualquer fonte estaria dispensado da execução orçamentária, o que não é a prática adotada pela União na maioria dos casos. A Lei nº 8.019/1990 permitiu a aplicação dos recursos excedentes, mas não dispensou expressamente a execução orçamentária, sendo, portanto, uma interpretação da unidade.

Tal obrigação de execução orçamentária fica ainda mais clara na leitura do art. 72 da Lei nº 4.320/1964: “A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.” (BRASIL, 1964). Com exceção dos recursos extraorçamentários, fica patente que qualquer recurso orçamentário que ingresse em um fundo, como é o caso do FAT, somente poderá ser aplicado mediante utilização do orçamento.

Também não procede a afirmação de que a execução orçamentária das aplicações e dos resgates do FAT seria uma afronta ao princípio da anualidade orçamentária. O princípio da anualidade se refere ao prazo de vigência da lei orçamentária, que é de um exercício, e não está atrelado ao ano de arrecadação do recurso. Se fosse o segundo caso, não seria possível a execução de nenhum superávit financeiro em exercícios posteriores, o que seria uma incongruência legal.

Pelo princípio da anualidade, os créditos consignados em um exercício devem ter a sua execução iniciada no mesmo exercício. Não se trata da fonte de recursos, mas da validade dos créditos. Assim, ainda que os créditos sejam financiados por recursos arrecadados em exercícios anteriores (superávit financeiro), a sua execução respeitará o princípio da anualidade se o crédito for empenhado dentro do exercício em que houve a autorização da lei orçamentária. No caso em tela, a prática adotada pelo FAT é que não tem respeitado o princípio da anualidade, além de outros princípios orçamentários, em especial, o princípio de orçamentação bruta (inclusão de todas as receitas e despesas, sem qualquer tipo de dedução).

Por fim, destacam-se as questões operacionais destacadas pelo FAT, para a operacionalização da recomendação.

Inicialmente é importante destacar que esta CGU, enquanto órgão de controle interno, não é responsável por decidir sobre quais os atos que devem praticados pelos gestores das respectivas políticas públicas. A CGU sinaliza as falhas de controles nas práticas realizadas e recomenda que a atuação seja alterada para atender aos critérios estabelecidos nos normativos vigentes, sempre, considerando uma relação ótima de custos-benefícios. A decisão final é de responsabilidade dos gestores públicos.

No Relatório 899784 restou claro que as aplicações e os resgates dos Depósitos Especiais devem ser submetidos à execução orçamentária para atender às exigências da Lei nº 4.320/1964 e permitir a correta evidenciação dos fluxos de caixa e equivalentes de caixa, conforme exigência da NBC TSP 12 e do MCASP (8ª edição). Desse modo, ao contrário do alegado pela unidade, não é a recomendação que cria a obrigatoriedade de pedido de autorização legislativa, mas sim a norma vigente, a Lei nº 4.320/1964.

Além da forma apresentada pela SOF, a equipe desta CGU entende que existem outras formas para que essa execução se torne menos custosa, apresentando uma melhor relação de custobenefício, mas, sem infringir as exigências legais. A título de exemplo, a inclusão de artigo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que permita a adoção de um modelo mais simplificado para a abertura de créditos suplementares ou especiais exclusivamente para viabilizar as aplicações dos Depósitos Especiais, demonstra ser uma proposta factível. Haveria a devida autorização legislativa para a execução orçamentária e o processo não precisaria de submissão de um novo projeto de lei, apenas da edição de decretos. Além de maior transparência, não restaria dúvidas de que a situação exemplificada atenderia aos requisitos da Lei nº 4.320/1964.

A atual prática executada pelo FAT implica distorções no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e na Demonstração dos Fluxos de Caixa do respectivo fundo. A não evidenciação dos fluxos de caixa relacionados com a aplicação e o resgate dos Depósitos Especiais implica em criar uma regra contábil diferente da que a própria União aplica ao demais casos de ingressos e saídas de caixa simultâneos, conforme explicado anteriormente. Transações com semelhantes essências econômicas devem ser tratadas com isonomia, ainda que as formas jurídicas sejam diferentes, em respeito ao princípio da essência sobre a forma.

5. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Não é procedente a alegação do FAT de que a recomendação desta CGU cria uma situação singular sem precedentes na legislação nacional. A atual prática da unidade não está de acordo com a Lei nº 4.320/1964, a NBC TSP 12 e o MCASP (8ª edição).

Todo e qualquer recurso orçamentário deve ser submetido ao processo orçamentário, ainda que a fonte de financiamento tenha origem em outros exercícios financeiros. Não há na Lei nº 4.320/1964 autorização expressa para que os recursos oriundos de superávit financeiro sejam dispensados de execução orçamentária, quando indiciados como fonte de financiamento da despesa orçamentária. Os Depósitos Especiais não podem ser tratados de modo extraorçamentário, visto que não se tratam de recursos de terceiros que foram temporariamente entregues ao Erário Federal e que estão sujeitos a devolução futura (recursos extraorçamentários).

O resgate dos Depósitos Especiais atende ao conceito de receita orçamentária e a aplicação, ao conceito de despesa orçamentária. Atendendo aos princípios orçamentários, tais movimentações devem ser executadas pelo valor bruto e a despesa deve ter a devida autorização legislativa. Os ritos da Lei nº 4.320/1964 devem ser observados.

Deste modo, ratificam-se as informações relatadas e as recomendações realizadas no Relatório 899784. Destaca-se que o não atendimento no exercício de 2021 implica em distorções nas demonstrações contábeis do FAT, com repercussão do Balanço Geral da União.

6. **REFERÊNCIAS**

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Brasil. Brasília. 1964.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **NBC TSP Estrutura Conceitual**. CFC. Brasília. 2016.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **NBC TSP 12 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**. CFC. Brasília. 2018.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL. **Nota Técnica SEI nº 41054/2021/ME**. SOF. Brasília. 2021.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8ª. ed. Brasília: STN, 2018.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. **Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 Metodologia para Elaboração da Demonstração de Fluxos de Caixa**. STN. Brasília. 2020.